

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	26
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	31
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	32
2.5 Medições não contábeis	33
2.6 Eventos subsequentes as DFs	39
2.7 Destinação de resultados	41
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	42
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	43
2.10 Planos de negócios	44
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	46
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	47
5.2 Descrição dos controles internos	49
5.3 Programa de integridade	57
5.4 Alterações significativas	61
5.5 Outras informações relevantes	62

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

As informações financeiras incluídas nos itens 2.1 a 2.11 deste Formulário de Referência devem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as quais foram elaboradas de acordo com as IFRS, emitidas pelo IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela CVM.

A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. A Administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro.

Neste item são apresentadas, pelo corpo diretivo da Companhia, informações que se destinam à auxiliar investidores e partes interessadas no entendimento e análise das condições financeiras e patrimoniais da Companhia.

Certas tabelas deste item 2 contêm os termos “AH” e “AV” que significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens da mesma rubrica entre um período e o outro. A Análise Vertical representa (i) o percentual ou item de uma linha em relação às receitas líquidas para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou (ii) em relação do ativo total/passivo e patrimônio líquido, nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.

Os valores constantes deste item 2.1 foram extraídos das informações contábeis consolidadas da Companhia, contidas nas demonstrações contábeis consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021, que estão disponíveis no site da Companhia (ri.oceanpact.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).

2.1.a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para implementar o seu plano de negócios e cumprir as suas obrigações de curto e longo prazo. Ademais, a Diretoria acredita que a geração de caixa da Companhia é suficiente para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do seu plano de negócios.

Os diretores entendem que 2022 foi mesmo um ano desafiador, com a Companhia experimentando impactos ainda causados pela pandemia de COVID-19, e por uma impensável guerra entre duas nações. Esses fatores contribuíram por afetar o cronograma de entrega de embarcações aos novos contratos, em função dos efeitos na economia e na cadeia de suprimentos, impactando custos via aumento dos preços de commodities, como o aço, e prazos.. Ainda assim, foi um ano em que a OceanPact obteve importantes resultados. A Companhia encerrou o exercício de 2022 com crescimento de 36,1% na receita líquida em relação a 2021 e apresentou EBITDA ajustado de R\$ 263,0 milhões, evolução de 35,9% em relação ao ano passado. A Companhia, em 31 de dezembro de 2022, contava com 28 embarcações em sua frota, 6 a menos do que em 2021 (devolução de

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

duas embarcações afretadas (Didi-K e BS Camboriú, descarte de duas embarcações adquiridas da UP Offshore (UP Amber e UP Esmeralda) e venda de duas embarcações de pequeno porte (Antônio David e Marimar XII). Porém, em 2022, a frota operacional média gerando receita foi de 24,4 embarcações, aumento de 5,9 em relação às 18,5 embarcações de 2021.

#	Status	Embarcações	Tipo	Segmento	Contrato Longo Prazo	Cliente	Término do Contrato	Diária ⁽²⁾ (US\$ 000)	Backlog ⁽²⁾ (R\$ mm)
1.1	Operacional	Austral Abrolhos	MPSV	Embarcações	Sim	Petrobras	nov/23	NA	34,8
1.2	Operacional	ROV Austral Abrolhos	MPSV	Embarcações	Sim	Petrobras	nov/23	NA	59,0
2.1	Operacional	Parcel do Bandolim	RSV	Embarcações	Sim	Petrobras	jul/25	41,1	168,7
2.2	Operacional	ROV Parcel do Bandolim	RSV	Embarcações	Sim	Petrobras	jul/25	32,6	142,1
3	Operacional	Parcel Manuel Luis	SDSV	Embarcações	Sim	Petrobras	jun/23	26,8	21,1
4	Operacional	Parcel dos Meros	RSV	Embarcações	Sim	Petrobras	mar/24	35,5	66,9
5	Operacional	Parcel das Paredes	RSV	Embarcações	Sim	Petrobras	nov/23	28,5	35,8
6.1	Operacional	Parcel das Timbebas	RSV	Embarcações	Sim	Petrobras	mai/25	31,6	124,4
6.2	Operacional	ROV Parcel das Timbebas	RSV	Embarcações	Sim	Petrobras	mai/25	23,1	94,2
7.1	Operacional	Parcel dos Reis	RSV	Embarcações	Sim	Petrobras	mai/25	36,4	154,0
7.2	Operacional	ROV Parcel dos Reis	RSV	Embarcações	Sim	Petrobras	mai/25	33,1	140,1
8	Operacional	Fernando de Noronha	OSRV	Embarcações	Sim	Petrobras	abr/24	23,9	58,6
9	Operacional	Ilha do Cabo Frio	PSV	Embarcações	Sim	Petrobras	jul/26	23,6	152,9
10	Operacional	Jim Obrien	OSRV	Embarcações	Sim	Petrobras	jan/24	23,9	43,8
11	Operacional	Loreto	OSRV	Embarcações	Sim	IOC ⁽¹⁾	-	-	2,7
12	Operacional	Macaé	OSRV	Embarcações	Sim	Petrobras	mai/24	18,6	43,9
13	Operacional	Martin Vaz	OSRV	Embarcações	Sim	IOC ⁽¹⁾	-	-	17,8
14	Operacional	Ilha de São Sebastião	PSV	Embarcações	Sim	IOC ⁽¹⁾	-	-	113,7
15	Operacional	Ilha das Flechas	OSRV	Embarcações	Sim	Petrobras	dez/25	21,3	110,8
16	Operacional	Rochedo de São Paulo	AHTS	Embarcações	Sim	Petrobras	out/25	34,9	167,9
17	Operacional	Rochedo de São Pedro	AHTS	Embarcações	Sim	Petrobras	nov/25	35,0	171,2
18	Operacional	UP Coral	RSV	Embarcações	Sim	Petrobras	abr/26	44,1	220,6
19	Operacional	UP Opal	OTSV	Embarcações	Sim	Petrobras	out/23	31,8	42,7
20	Operacional	UP Pearl	RSV	Embarcações	Sim	Petrobras	abr/24	36,1	71,0
21	Operacional	UP Rubi	PSV	Embarcações	Sim	IOC ⁽¹⁾	-	-	6,6
22	Operacional	Ocean Stalwart	RV	Serviços	Sim	Petrobras	fev/25	NA	201,1
23	Operacional	Seward Johnson	RV	Serviços	Sim	IOC (1)	Spot	-	35,0
24	Operacional	Ilha de Santana	PSV	Embarcações	Não	NA	NA	NA	-
25	Operacional	Ilha da Trindade	OSRV	Embarcações	Não	NA	NA	NA	-
26	Lay Up	UP Topazio	PSV	Embarcações	Não	NA	NA	NA	-
27	Lay Up	UP Diamante	PSV	Embarcações	Não	NA	NA	NA	-
28	Inativa	Norte II	BH	Embarcações	Não	NA	NA	NA	-

⁽¹⁾ Dados dos contratos com as companhias de petróleo privadas são confidenciais.

⁽²⁾ Dólar de 5,22 para as diárias e backlog,

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia encerrou o exercício com um saldo de caixa e equivalentes de caixa, somado aos títulos e valores mobiliários, de R\$ 156.006 mil, ante R\$ 562.043 mil em 2021. Em 12 de fevereiro de 2021, a Companhia realizou sua oferta pública que contou com a distribuição primária de 71.748.879 novas ações, ao preço por ação de R\$11,15, perfazendo o montante total de R\$ 800.000 mil (sendo este o montante correspondente à parcela primária da oferta, cujo valor total, incluindo a parcela secundária, correspondeu a R\$ 1.070.000 mil), o que explica o saldo naquele exercício.

O índice de liquidez geral da Companhia (razão entre ativo total e a soma do passivo circulante mais passivo não circulante) foi de 1,51 em 31 de dezembro de 2022, sem relevante variação frente ao indicador de 1,57 em 31 de dezembro de 2021.

Em 31 de dezembro de 2022, o índice de endividamento total (representado por passivo circulante acrescido do passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido) era de 1,98x, ligeiramente superior ao índice de 1,77x em 31 de dezembro de 2021. Ainda, em 31 de dezembro de 2022, a dívida líquida (representada pela

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

soma dos empréstimos e financiamentos a pagar do passivo circulante e não circulante, debêntures a pagar circulante e não circulante, credores por financiamento circulante e não circulante e dos passivos de arrendamentos do circulante e não circulante, deduzido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos de valores mobiliários do ativo circulante e não circulante e Instrumentos financeiros derivativos) totalizava R\$ 1.041,4 mil, ante R\$ 712.522 mil em 2021. O aumento do endividamento líquido ao final do exercício de 2022, quando comparado com 31 de dezembro de 2021, deve-se, em grande parte, ao menor volume de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) da Companhia, que somava R\$ 156.006 mil em 2022 (R\$ 562.043 mil em 2021) já que a dívida bruta entre os dois exercícios foi 6,0% menor.

O quadro a seguir apresenta os principais indicadores da Companhia, de forma resumida:

Destaques Financeiros/Operacionais (em R\$ milhões, exceto %)	Em 31 de dezembro	
	2022	2021
Receita líquida	1.201,0	882,2
EBITDA ⁽¹⁾	256,5	191,1
Margem EBITDA ⁽²⁾	21,4%	21,7%
EBITDA Ajustado ⁽³⁾	263,0	193,6
Margem EBITDA Ajustada ⁽⁴⁾	21,9%	21,9%
Dívida Bruta ⁽⁵⁾	1.197,5	1.274,6
Dívida Líquida ⁽⁶⁾	1.041,4	712,5
Dívida líquida/EBITDA Ajustado ⁽⁷⁾	4,1	3,7
Patrimônio Líquido	763,7	898,0
Capex ⁽⁸⁾	351,9	778,3
Frota de embarcações	28	34
ROIC Ajustado ⁽⁹⁾	1,5%	1,9%
Colaboradores	2.023	2.265

(1) EBITDA (earnings before interest, taxation, depreciation and amortization), sigla em inglês para denominar LAJIDA (lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas e da depreciação e amortização) é uma medida não contábil calculada pela Companhia em consonância com a Resolução CVM nº 156, de 23 de junho de 2022 ("Resolução CVM 156"), e consiste no lucro líquido ajustado pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, pelo resultado financeiro líquido e pelas despesas com depreciação e amortização, conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards ("IFRS"), de modo que não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza o EBITDA como indicador adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

(2) Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita operacional líquida. A Margem EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards ("IFRS"), não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza a Margem EBITDA como indicador adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

(3) EBITDA ajustado é o valor do EBITDA somado ao valor da despesa não recorrente de R\$ 6,6 milhões em 2022 e R\$ 2,4 milhões em 2021. O EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza o EBITDA Ajustado como indicador adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

(4) Margem EBITDA ajustada é calculada pelo EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida. A Margem EBITDA Ajustada não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza a Margem EBITDA Ajustada como indicador adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

(5) A Dívida Bruta da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia, a qual é composta pelo saldo de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras (circulante e não circulante) somado aos saldos das debêntures (circulante e não circulante) e de arrendamentos a pagar (circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza a Dívida Bruta como medida de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

(6) A Dívida Líquida da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia, a qual é composta pelo saldo da Dívida Bruta menos os saldos de caixas e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza a Dívida Líquida como medida de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

(7) O índice Dívida Líquida/EBITDA Ajustado considera a Dívida Líquida em 31 de dezembro de 2020 dividida pelo EBITDA Ajustado. O índice Dívida Líquida/EBITDA Ajustado é um indicador de desempenho financeiro não reconhecido pelas IFRS, nem pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, tampouco deve ser considerado isoladamente. O índice Dívida Líquida/EBITDA Ajustado não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza o índice Dívida Líquida/EBITDA Ajustado como medida adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

(8) Capex é o investimento efetuado pela companhia utilizando variação do imobilizado bruto do período.

(9) O ROIC Ajustado (Return on Invested Capital) é uma medida de rentabilidade sobre o capital alocado, utilizado pela Companhia. O ROIC Ajustado compreende a razão entre o NOPLAT Ajustado e o capital investido médio. O ROIC Ajustado não é um indicador de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecido pelas IFRS, nem pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, tampouco deve ser considerado isoladamente. O índice ROIC Ajustado não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza o índice ROIC Ajustado como medida adicional de desempenho por entender ser útil para a medição do resultado e do retorno da Companhia em relação aos seus investimentos, sendo uma ferramenta comparativa significativa para mensurar, periodicamente, o desempenho operacional da Companhia, para embasar determinadas decisões de natureza administrativa e cálculo de indicadores.

O quadro a seguir apresenta informações da dívida bruta, dívida líquida, EBITDA, e Dívida Líquida/EBITDA em 31 de dezembro de 2022 e 2021:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Endividamento (em R\$ milhões, exceto %)	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
Dívida Bruta ⁽¹⁾	1.197,5	1.274,6
Curto Prazo	443,9	166,4
Longo Prazo	753,6	1.108,2
% Curto Prazo	37%	13%
% Longo prazo	63%	87%
(-) Caixa e equivalentes de caixa	(84,2)	(491,3)
(-) Títulos e valores mobiliários circulante	(63,8)	(49,5)
(-) Títulos e valores mobiliários não circulante	(7,9)	(21,2)
Dívida Líquida ⁽²⁾	1.041,4	712,5
EBITDA ⁽³⁾	256,5	191,1
Dívida Líquida/EBITDA	4,1	3,7

(1) A Dívida Bruta da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia, a qual é composta pelo saldo de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras (circulante e não circulante) somado aos saldos das debêntures (circulante e não circulante) e de arrendamentos a pagar (circulante e não circulante). A Dívida Bruta não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"), não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza a Dívida Bruta como medida de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

(2) A Dívida Líquida da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia, a qual é composta pelo saldo da Dívida Bruta menos os saldos de caixas e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). A Dívida Líquida não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza a Dívida Líquida como medida de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

(3) EBITDA (*earnings before interest, taxation, depreciation and amortization*), sigla em inglês para denominar LAJIDA (lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas e da depreciação e amortização) é uma medida não contábil calculada pela Companhia em consonância com a Resolução CVM nº 156, e consiste no lucro líquido ajustado pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, pelo resultado financeiro líquido e pelas despesas com depreciação e amortização, conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza o EBITDA como indicador adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

2.1.b. Estrutura de capital

A Diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender às demandas e necessidades das operações e continuar executando seu plano de crescimento, seja por meio de expansão orgânica ou da realização de novas aquisições.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o patrimônio líquido totalizava R\$ 763,7 milhões, a dívida bruta totalizava R\$ 1.197,5 milhões e o saldo de caixa e caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) era de R\$ 156.006 milhões, resultando em uma dívida líquida de R\$ 1.041,4 milhões.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido totalizava R\$ 898,0 milhões, a dívida bruta totalizava R\$ 1.274,6 milhões e o saldo de caixa e caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante) era de R\$ 562,0 milhões, resultando em uma dívida líquida de R\$ 712,5 milhões.

A Companhia utiliza capital próprio e de terceiros para o financiamento de suas atividades, sendo que a utilização de capital de terceiros objetiva otimizar sua estrutura de capital. A Companhia monitora sua estrutura de capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas.

A Companhia apresentou a seguinte estrutura de capital em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em 31 de dezembro de

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

(em R\$ mil)	2022	2021
Capital de terceiros (passivo circulante + passivo não circulante)	1.510.552	1.587.155
Capital Próprio (patrimônio líquido)	763.659	897.985
Capital Total (terceiros + próprio)	2.274.211	2.485.140

Ressalta-se que a Dívida Bruta e a Dívida Líquida, assim como outros indicadores apresentados neste Formulário de Referência, não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelo IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.

2.1.c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos.

Nos últimos exercícios sociais, as necessidades de recursos da Companhia foram financiadas pela sua capacidade de geração de caixa operacional e por meio de recursos de terceiros. Assim, considerando o endividamento e o seu fluxo de caixa, a Companhia acredita que terá liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os seus custos, despesas operacionais e financeiras, dívidas e investimentos pelos próximos 12 meses, embora a Companhia não possa garantir que tal situação permanecerá inalterada. Caso entenda necessário contrair empréstimos adicionais para financiar as suas atividades e investimentos, a Companhia acredita ter capacidade para contratá-los em condições favoráveis.

2.1.d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas.

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as principais fontes de financiamento para capital de giro e investimento em ativos não circulantes da Companhia foram (i) oferta pública inicial da Companhia, realizada em 12 de fevereiro de 2021, que contou com a distribuição primária de 71.748.879 novas ações, ao preço por ação de R\$11,15, perfazendo o montante de R\$800 milhões (correspondente à parcela primária da Oferta); (ii) empréstimos e financiamentos de terceiros totalizando o montante de R\$ 101 milhões em 2022; e (iii) a Terceira Emissão de Debêntures, realizada em 18 de novembro de 2021, perfazendo o montante total de R\$ 500 milhões.

2.1.e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez.

A Companhia pretende continuar utilizando o caixa gerado por meio de suas atividades operacionais e, caso necessário, em caso de deficiências de liquidez, pretende buscar empréstimos e financiamentos de terceiros como fontes de financiamento para capital de giro e investimento em ativos não circulantes.

2.1.f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas:

As principais características da Dívida Líquida da Companhia, com base em suas informações financeiras anuais consolidadas, estão apresentadas na tabela a seguir:

(Em R\$ mil, exceto %)	Moeda	Taxa de juros mensal	Ano de vencimento	31/12/2022	31/12/2021
Aymoré	R\$	1,15%	abr/23	49	147

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

ABC	R\$	0,25% a 0,37% + CDI	nov/24	56.200	9.744
Santander	R\$	0,32% + CDI	set/25	61.815	66.117
BNDES	USD	0,23% a 0,32% + variação do dólar	abr/32	221.435	278.164
Itaú	R\$	0,74% e 0,29% + CDI	nov/25 e jun/23	52.670	1.116
Banco Bradesco	R\$	0,17% a 0,20% +CDI	dez/21	-	1
Banco Votorantim	R\$	0,37% + CDI	nov/23	4.592	9.561
Bocom BBM	R\$	0,36 + CDI	nov/25	27.367	28.305
FINEP	R\$	TJLP	abr/31	16.502	16.661
Total empréstimos e financiamentos				440.630	409.816
Debêntures a pagar	R\$	0,44% e 0,40% + CDI	set/25 e nov/26	598.633	657.691
Passivo de arrendamento				149.350	193.133
Dívida Bruta				1188.613	1260.640
(-) Caixa e equivalentes de caixa				(84.251)	(491.332)
(-) Títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante)				(71.755)	(70.712)
Dívida Líquida				1032.607	698.597

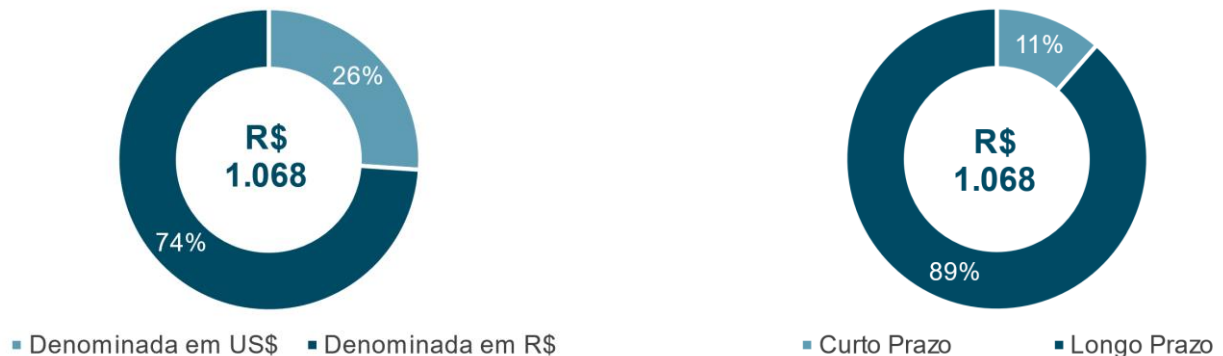
Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia possuía R\$ 221,4 milhões (21%) de seu endividamento bancário em dólar com o BNDES/FMM com vencimento de longo prazo até 2032. A despeito da variação contábil do estoque da dívida associada à variação cambial, a Companhia busca se manter neutra no seu fluxo de caixa ao equilibrar receitas e desembolsos em dólar. Enquanto o custo médio das dívidas em dólar é de USD+3,5% a.a., os empréstimos em reais, em sua maioria, têm custo entre CDI+5,38% a.a. para debêntures e CDI+3,8% a.a. para as CCBs.

O gráfico a seguir apresenta a composição de empréstimos financiamentos e debêntures da Companhia em 31 de dezembro de 2022.



O gráfico a seguir apresenta a composição de empréstimos financiamentos e debêntures da Companhia em 31 de dezembro de 2021.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Primeira Emissão de Debêntures

Em 11 de setembro de 2020 foi celebrada a escritura referente à primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos nos termos da Instrução da CVM nº 476/2009, da Companhia, as quais possuem data de emissão em 23 de setembro de 2020. No âmbito da referida emissão foram emitidas 204 mil debêntures, com valor nominal unitário de R\$1 mil reais na data de emissão, totalizando R\$204 milhões, com vencimento em 23 de setembro de 2025.

Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação do Certificado de Depósito Interbancário ("CDI") acrescida da sobretaxa de 5,50% ao ano, conforme disposto na escritura de emissão. O pagamento do principal será feito em parcelas trimestrais a serem realizadas sempre no dia 23 dos meses de março, junho, setembro, e dezembro de cada ano, sendo que a primeira parcela foi paga em 23 de setembro de 2021 e a última será devida na data do vencimento. O pagamento dos juros remuneratórios das debêntures será feito trimestralmente, tendo o primeiro pagamento sido feito em 23 de dezembro de 2020 e sendo os demais pagamentos devidos sempre no dia 23 dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, até a data do vencimento.

As debêntures da primeira emissão foram emitidas com as seguintes garantias: (i) cessão fiduciária de (a) totalidade dos direitos creditórios da Companhia oriundos de 5 (cinco) contratos de prestação de serviços marítimos e/ou de afretamento celebrados com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras; e (b) totalidade dos direitos sobre conta vinculada onde transitarão os direitos creditórios mencionados no item 2.1(a) acima; (ii) alienação fiduciária das seguintes embarcações de propriedade da Companhia: Macaé, Austral Abrolhos, Ilha da Trindade, Martin Vaz e Ilha de São Sebastião; e (iii) fiança do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Diretor Presidente da Companhia.

Em 18 de novembro de 2021, foi realizada uma Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples da Companhia, na qual os respectivos debenturistas aprovaram, dentre outros temas, a liberação de garantia fidejussória (fiança) prestada no momento da emissão.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Em 19 de dezembro de 2022, foi realizada uma Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples da Companhia, na qual os respectivos debenturistas aprovaram anuir previamente com a não configuração da hipótese de evento de inadimplemento não automático das Debêntures, nos termos da Cláusula 6.2.1 itens “(q)” e “(r)” da Escritura de Emissão, para a eventual não observância, pela Emissora, da razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA (ambos conforme definido na Escritura de Emissão), apurada com base (a.1) nas demonstrações financeiras anuais consolidadas da Emissora, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2022 contanto que seja observado o novo limite de 3,3; e (a.2) nas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas da Emissora, relativas aos três primeiros trimestres de 2023, contanto que seja observado o novo limite de 3,0.

A anuência prévia foi aprovada condicionada ao pagamento, pela Companhia, de um flat fee correspondente a 0,5% sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures calculado na data da assembleia. Ademais, a Companhia se comprometeu a não realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme definido na Escritura de Emissão) até 11 de maio de 2024.

Os recursos obtidos por meio da primeira emissão de debêntures da Companhia foram destinados (i) à quitação de empréstimos e financiamentos da Companhia e de suas controladas; (ii) à aquisição e adequação da embarcação Parcel do Bandalim, RSV (ROV Support Vessel); e (iii) à recomposição de caixa.

Terceira Emissão de Debêntures

Em 18 de outubro de 2021 foi celebrada a escritura referente à terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos nos termos da Instrução da CVM nº 476/2009, da Companhia, as quais possuem data de emissão em 18 de novembro de 2021. No âmbito da referida emissão foram emitidas 500 mil debêntures, com valor nominal unitário de R\$1 mil, totalizando R\$ 500 milhões, com vencimento em 8 de novembro de 2026.

Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação do CDI acrescida de uma sobretaxa de 5,0% ao ano. O pagamento do principal será feito em parcelas trimestrais a serem realizadas sempre no dia 8 dos meses de novembro, fevereiro, maio, e agosto de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 8 de novembro de 2022 e a última na data do vencimento. O pagamento de juros das debêntures será feito trimestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 8 de fevereiro de 2022 e os demais pagamentos devidos sempre no dia 8 dos meses de maio, agosto, novembro, e fevereiro de cada ano, até a data do vencimento.

As debêntures da terceira emissão contam com as seguintes garantias: (i) (a) totalidade dos direitos creditórios da Emissora oriundos de 4 (quatro) contratos de afretamento celebrado com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras; (b) totalidade dos direitos sobre conta vinculada onde transitarão os direitos creditórios mencionados no item 2.1(a) acima; (c) direitos presentes e futuros sobre a conta vinculada, incluídos aqui quaisquer direitos de titularidade da cedente sobre a conta vinculada (d) Investimentos e dos direitos creditórios decorrentes dos investimentos realizados com os recursos retidos na conta vinculada; (e) alienação fiduciária das seguintes embarcações de propriedade da Companhia: Ilha do Cabo Frio, UP Agua Marinha (embarcação que no exercício de 2021 passou a ser denominada Ilha de Santana), UP Topázio, UP Diamante e UP Rubi e (f) hipoteca das embarcações UP Pearl e UP Coral.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Em 07 de dezembro de 2022, foi realizada uma Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples da Companhia, na qual os respectivos debenturistas aprovaram anuir previamente com a não configuração da hipótese de evento de inadimplemento não automático das Debêntures, nos termos da Cláusula 6.2.1 “(s)” da Escritura de Emissão, para a eventual não observância, pela Emissora, da razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA (ambos conforme definido na Escritura de Emissão), apurada com base (a.1) nas demonstrações financeiras anuais consolidadas da Emissora, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2022, contanto que seja observado o novo limite de 3,3; e (a.2) nas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas da Emissora, relativas aos três primeiros trimestres de 2023, contanto que seja observado o novo limite de 3,0.

A anuência prévia foi aprovada condicionada ao pagamento, pela Companhia, de um flat fee correspondente a 0,5% sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures calculado na data da assembleia. Ademais, a Companhia se comprometeu a não realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme definido na Escritura de Emissão), após o período de 3 anos, ou seja, até 8 de dezembro de 2024.

Adicionalmente, em 13 de fevereiro de 2023, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a constituição de garantia através da cessão de recebíveis Petrobras, para reforço das garantias prestadas no âmbito da 3ª Emissão de Debêntures.

Os recursos obtidos por meio da terceira emissão de debêntures da Companhia foram destinados (i) ao pré-pagamento de dívidas; (ii) à compra e adequação da embarcação Larissa; (iii) à compra de ROVs (Remotely Operated Vehicle); e (iv) ao reforço do capital de giro e/ou alongamento do passivo financeiro.

Contratos de Financiamento

Contrato de Financiamento FINEP nº 0465/18

Em 10 de outubro de 2019, a Companhia celebrou com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, Contrato de Financiamento, com o objetivo de custear, parcialmente, despesas incorridas na elaboração e execução do Plano Estratégico de Inovação (referência 0465/18), no valor de R\$34.834.482,57, tendo a Companhia se obrigado a participar dos custos de elaboração e execução do Plano Estratégico de Inovação com recursos próprios, no valor mínimo de R\$3.870.498,06. Sobre o principal da dívida incidem, pro rata temporis, juros compostos de TJLP.

O referido contrato prevê uma carência de 48 meses, devendo o principal da dívida decorrente do instrumento ser pago à FINEP em 97 parcelas mensais e sucessivas, resultando em vencimento em abril de 2031. Em garantia ao contrato, a Companhia contratou originalmente fiança bancária emitida pelo Banco BOCOM BBM S.A. e apólice de seguro emitida por sociedade seguradora registrada na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Em 06 de setembro de 2022, a Companhia, com prévia anuência da FINEP, substituiu a fiança bancária emitida pelo Banco BOCOM BBM S.A por seguro fiança emitido pela Fator Seguradora S/A.

Em 19 de outubro de 2021 a Companhia comunicou à FINEP o não interesse em fazer uso da totalidade dos recursos oferecidos através do contrato de financiamento. Até a data citada a Companhia utilizou R\$16.460.155,87.

Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0390.1

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Em 17 de julho de 2014, a OceanPact Navegação Ltda., subsidiária da Companhia, celebrou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a Escritura de Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0390.1, no montante de R\$ 141.920.502,18, subdividido em subcréditos remunerados por juros que variam de 2,81% a 3,81% ao ano, sendo o saldo devedor diariamente atualizado pelo índice de variação da taxa de câmbio, para a venda, do dólar norte-americano. O principal da dívida foi dividido em 186 parcelas mensais e sucessivas, tendo a primeira prestação vencido em 10 de março de 2017.

Em garantia ao referido financiamento, a Companhia deu ao BNDES a propriedade fiduciária de duas embarcações, no valor de R\$ 83.178.413,00 cada, bem como constituiu cessão fiduciária sobre todos os contratos que sejam firmados com relação a tais embarcações e sobre a conta centralizadora e conta reserva prevista no contrato. Por fim, o financiamento conta com fiança da Companhia e do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Diretor Presidente da Companhia.

Nesta data, a fiança prestada pelo Diretor Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade no âmbito deste contrato não é remunerada pela Companhia. A Companhia está obrigada, nos termos de sua Política de Transações com Partes Relacionadas, a buscar a substituição ou liberação desta fiança por outras garantias bancárias, ou, alternativamente, em caso de inviabilidade da substituição, a adotar remuneração compatível com os padrões de mercado consideradas as condições da garantia prestada, o que deverá ser devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, conforme preceitua a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.

Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 03.2.086.3.1

Em 20 de abril de 2020, a Companhia, por meio do Aditivo nº 3 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 03.2.086.3.1, contratou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, financiamento no montante de R\$20.485.846,98, remunerados por juros de 5,5% ao ano, sendo o saldo devedor diariamente atualizado pelo índice de variação da taxa de câmbio, para a venda, do dólar norte-americano. A dívida deverá ser paga em parcelas mensais e sucessivas, com vencimento em setembro de 2023.

Em garantia ao referido financiamento, o BNDES recebeu a propriedade fiduciária de embarcação, no valor de R\$58.716 mil, bem como fiança do Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Diretor Presidente da Companhia.

Em 14 de janeiro de 2022, a Companhia, com a utilização dos recursos captados com a 3ª Emissão de Debêntures, liquidou o referido contrato de financiamento.

Contrato de Financiamento nº 20032716332

Em 18 de maio de 2020, a Companhia contratou com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. financiamento no valor de R\$ 239.884,79, remunerados por juros de 14,71% ao ano. A dívida será paga em 36 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento final em 30 de abril de 2023.

Contratos de Empréstimo

Cédula de Crédito Bancário nº 602338

Em 28 de outubro de 2020, a Companhia emitiu, em favor do Banco BOCOM BBM, a Cédula de Crédito nº 602.338, no valor total de R\$ 10 milhões, remunerado por CDI acrescido de uma sobretaxa de 4,4% ao ano.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Esse empréstimo visa a obtenção de recursos para capital de giro, possui carência de 7 meses e prazo total de 59 meses. O referido empréstimo é garantido por (i) aval da Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda., subsidiária da Companhia; e (ii) cessão de direitos creditórios de recebíveis. Em 28 de setembro de 2021, a Companhia emitiu um aditivo contratual que alterou o período de carência para 25 meses, havendo apenas amortizações excepcionais neste período, que totalizam R\$1.340 mil do valor principal da dívida. O referido aditivo não alterou o prazo total de 59 meses da dívida.

Cédula de Crédito Bancário nº 602526

Em 26 de novembro de 2020, a Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda., subsidiária da Companhia, emitiu, em favor do Banco BOCOM BBM, a Cédula de Crédito Bancário nº 602.526, no valor total de R\$ 10 milhões, remunerado por CDI acrescido de uma sobretaxa de 4,4% ao ano. Esse empréstimo visa a obtenção de recursos para capital de giro, possui carência de 7 meses e prazo total de 60 meses. O referido empréstimo é garantido por (i) aval da Companhia; (ii) garantia do BNDES (PEAC – Programa Emergência de Acesso a Crédito) e do FGI (Fundo Garantidor para Investimentos); e (iii) cessão de direitos creditórios de recebíveis. Em 28 de setembro de 2021, a Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda., emitiu um aditivo contratual que alterou o período de carência para 22 meses, havendo apenas amortizações excepcionais neste período, que totalizam R\$655 mil do valor principal da dívida. O referido aditivo não alterou o prazo total de 59 meses da dívida.

Cédula de Crédito Bancário nº 602528

Em 26 de novembro de 2020, a OceanPact Geociências Ltda., subsidiária da Companhia, emitiu, em favor do Banco BOCOM BBM, a Cédula de Crédito Bancário nº 602.526, no valor total de R\$ 10 milhões, remunerado por CDI acrescido de uma sobretaxa de 4,4% ao ano. Esse empréstimo visa a obtenção de recursos para capital de giro, possui carência de 7 meses e prazo total de 60 meses. O referido empréstimo é garantido por (i) aval da Companhia; (ii) garantia do BNDES (PEAC – Programa Emergência de Acesso a Crédito) e do FGI (Fundo Garantidor para Investimentos); e (iii) cessão de direitos creditórios de recebíveis. Em 28 de setembro de 2021, a OceanPact Geociências Ltda., emitiu um aditivo contratual que alterou o período de carência para 22 meses, havendo apenas amortizações excepcionais neste período, que totalizam R\$655 mil do valor principal da dívida. O referido aditivo não alterou o prazo total de 59 meses da dívida.

Cédula de Crédito Bancário nº 7751320

Em 13 de novembro de 2020, a Companhia emitiu, em favor do Banco ABC Brasil S.A, a Cédula de Crédito Bancário nº 7751320, no montante de R\$ 10 milhões, remunerada por CDI acrescido de 4,50% ao ano, a ser amortizado em 48 parcelas mensais (observado o prazo de carência por 12 meses).

O referido empréstimo é garantido por: (i) aval da Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda., subsidiária da Companhia; (ii) garantia do BNDES (PEAC – Programa Emergência de Acesso a Crédito) e do FGI (Fundo Garantidor para Investimentos); e (iii) pela cessão de direitos creditórios de recebíveis

Cédula de Crédito Bancário nº 10237238

Em 26 de novembro de 2020, a Companhia emitiu, em favor do Banco Votorantim S.A, a Cédula de Crédito Bancário nº 10237238, no montante de R\$ 10 milhões, remunerada por CDI acrescido de 4,50% ao ano, a ser amortizado em 36 parcelas mensais (observado o prazo de carência por 12 meses). O referido empréstimo é

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

garantido pelo Programa Emergencial de Acesso a Crédito - PEAC, com o provimento de recursos do Fundo Garantidor para Investimentos ("FGI").

Cédula de Crédito Bancário nº 1040996

Em 07 de outubro de 2021, a companhia emitiu, em favor do Banco Santander, a Cédula de Crédito Bancário nº 1040996, no valor total de R\$65.000 mil, remunerado por CDI acrescido de uma sobretaxa de 3,9% ao ano. Esse empréstimo visa a obtenção de recursos para capital de giro, possui carência de 12 meses e prazo total de 48 meses. O referido empréstimo é garantido por Cessão fiduciária dos direitos creditórios da companhia oriundo de um contrato de afretamento celebrado com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.

Cédula de Crédito Bancário nº 1336592

Em 6 de dezembro de 2022, a Companhia emitiu, em favor do Banco Itaú Unibanco S.A, a Cédula de Crédito Bancário nº 1336592, no montante de R\$ 51 milhões, remunerada por CDI acrescido de 3,59% ao ano, a ser amortizado em 6 parcelas mensais (observado o prazo de carência por 6 meses).

Cédula de Crédito Bancário nº 11452422

Em 16 de dezembro de 2022, a Companhia emitiu, em favor do Banco ABC Brasil S.A, a Cédula de Crédito Bancário nº 11452422, no montante de R\$ 50 milhões, remunerada por CDI acrescido de 3,00% ao ano, a ser amortizado em 6 parcelas mensais (observado o prazo de carência por 6 meses). O referido empréstimo é garantido por (i) trava bancária (via Progredir) de contrato Petrobras (Parcel dos Meros) com volume mínimo mensal de R\$ 3,5 milhões; e (ii) cessão fiduciária de Conta Vinculada.

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Além das operações de longo prazo descritas no item anterior, em 31 de dezembro de 2022, a Companhia possuía contratos de arrendamento mercantil de imóveis e embarcações, com passivo de arrendamento no valor total de R\$ 149.3 mil.

A Diretoria da Companhia esclarece ainda que as atuais relações de longo prazo com instituições financeiras estabelecidas têm suprido adequadamente as necessidades de financiamento na expansão do negócio da Companhia. Para o futuro, novas possíveis relações com instituições financeiras poderão ser desenvolvidas em linha com as estratégias da Companhia.

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas

Os contratos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis da Companhia são garantidos por meio de diversos instrumentos, incluindo avais das empresas do grupo econômico da Companhia, nota promissória e ações, carta fiança e depósitos dados em garantia.

As operações garantidas por alienação fiduciária de bens foram classificadas como sendo de garantia real e estariam excluídas em caso de concurso de credores. As demais obrigações foram classificadas como garantia quirografária e não há subordinação entre elas.

Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no passivo exigível acontecerá de acordo com o disposto na Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, conforme em vigor: (i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) créditos com garantia real; (iv) empréstimos e

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

financiamentos; (v) créditos quirografários; (vi) créditos subordinados; e (vii) dividendos e juros sobre capital próprio.

(iv) Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Nesta data, a Companhia cumpre com todas as obrigações materiais constantes nos contratos de empréstimos e financiamentos firmados pela Companhia junto às instituições financeiras. Tais contratos possuem cláusulas restritivas (covenants), inclusive em relação à manutenção de índices financeiros, tais como a Dívida Líquida sobre EBITDA.

Essas obrigações referem-se a determinadas restrições, incluindo alienação de ativos, alienação de controle societário e reorganização societária, dentre outras cláusulas usuais de mercado, abaixo descritas.

Ademais, determinados contratos de empréstimos e financiamentos firmados pela Companhia e suas controladas junto às instituições financeiras possuem cláusulas de cross default e/ou cross acceleration entre dívidas de uma mesma emissora ou do grupo econômico da Companhia, ou seja, que estabelecem vencimento antecipado, caso a emissora ou empresas de seu grupo econômico deixem de pagar valores devidos em outros contratos por ela firmados ou caso ocorra o vencimento antecipado dos referidos contratos. Nesta data, aproximadamente 79% do endividamento financeiro da Companhia está sujeito a cláusulas de cross-default.

Conforme descrito abaixo:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Debêntures	
Primeira e Terceira Emissões	As debêntures poderão ser consideradas automaticamente vencidas, dentre outras, nas seguintes hipóteses: • mudança do controle acionário direto ou indireto da Companhia, sem prévia aprovação dos debenturistas; • declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida ou obrigação de responsabilidade da Companhia e/ou de suas controladas, cujo valor individual e/ou agregado seja igual ou superior a R\$5 milhões ou, ainda, ao seu valor equivalente em moeda estrangeira; • cisão, fusão, incorporação ou incorporação de ações da, ou pela, Companhia ou quaisquer operações ou reestruturações societárias envolvendo a Companhia, sem que haja a prévia aprovação dos debenturistas; e • venda, alienação ou constituição de ônus sobre os bens dados em garantia. Os debenturistas poderão declarar o vencimento antecipado das debêntures, dentre outras, nas seguintes situações: • resgate ou amortização de ações, distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros sobre capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Companhia, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei nº 6.404/1976, que não deverão superar o mínimo legal de 25% do lucro líquido da Companhia; • mora ou inadimplemento de qualquer dívida ou obrigação de responsabilidade da Companhia ou de determinadas controladas, cujo valor individual e/ou agregado seja igual ou superior a R\$5 milhões ou, ainda, ao seu valor equivalente em moeda estrangeira; e • a Companhia não observe, em cada período de apuração anual, o <i>covenant</i> financeiro da relação entre a Dívida Líquida e o EBITDA, a ser apurado com base nas demonstrações financeiras auditadas e consolidadas da Companhia, a qual deverá ser no (a) Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: razão entre Dívida Líquida e EBITDA menor ou igual a 3,3x; (b) Trimestre encerrado em 31 de março de 2023: razão entre Dívida Líquida e EBITDA menor ou igual a 3,0x; (c) Trimestre encerrado em 30 de junho de 2023: razão entre Dívida Líquida e EBITDA menor ou igual a 3,0x; e (d) Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023: razão entre Dívida Líquida e EBITDA menor ou igual a 3,0x. Após tais períodos, as medições subsequentes, até a Data de Vencimento, voltarão a observar os patamares previstos na Escritura de Emissão, isto é, (i) 2,7x no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) 2,6x nos períodos findos em 31 de março de 2024, 30 de junho de 2024, 30 de setembro de 2024 e no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (iii) 2,5x nos períodos findos em 31 de março de 2025, 30 de junho de 2025. Para fins destas emissões: “Dívida Líquida” significa o valor da dívida menos as disponibilidades em caixa, aplicações financeiras de curto prazo e ativos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos) de curto prazo. Dívida é a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, as fianças e avais prestados (*), arrendamento mercantil/leasing financeiro e os títulos de renda fixa não conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional, conforme o IFRS vigente na data de emissão das debêntures, excetuando o IFRS 16 que trata de arrendamento mercantil do cálculo e considerando o valor dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, as fianças e avais prestados, em dólar calculados para reais utilizando-se o dólar médio do ano (média simples do dólar de fechamento do final de cada mês) como fator de conversão, em vez da regra contábil que utiliza o valor do dólar apurado ao final do ano. Inclui também os passivos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos). (*) fianças ou avais prestados para garantir dívidas de empresas do grupo econômico que já estejam contempladas no endividamento consolidado serão desconsiderados para evitar duplicidade desses valores na posição de endividamento; “EBITDA” significa o somatório apurado em um determinado período de 12 meses: (i) do lucro/prejuízo antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações minoritárias (não deverão ser consideradas, para os fins de apuração do lucro/prejuízo, as despesas meramente contábeis, sem efeito no caixa, relativas aos planos de opção de compra de ações da Companhia); (ii) das despesas de depreciação e amortização; (iii) das Despesas Financeiras deduzidas das Receitas Financeiras; e (iv) das despesas não recorrentes, sendo entendidas como “não recorrentes” as despesas que tenham sido incorridas em um único exercício, e que não se espera que

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

	sejam incorridas nos exercícios futuros; “Despesa Financeira” significa o somatório, relativo aos 12 meses anteriores à data de apuração, dos juros sobre dívidas financeiras, mútuos, títulos e valores mobiliários, deságio na cessão de direitos creditórios, custos de estruturação de operações bancárias ou de mercado de capitais, variações monetárias e cambiais passivas, despesas relacionadas a hedge/derivativos, excluindo juros sobre capital próprio; “Receitas Financeiras” significa o somatório, relativo aos 12 meses anteriores à data de apuração, dos juros sobre aplicações financeiras, sobre empréstimos e mútuos ativos, variações monetárias e cambiais ativas, receitas relacionadas a hedge/derivativos; e “Despesa Financeira Líquida” significa o total das Despesas Financeiras menos total das Receitas Financeiras, conforme definições acima. Em 26 de janeiro de 2021, debenturistas titulares das debêntures da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples da Companhia aprovaram a anuência e a renúncia prévia ao direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures em decorrência da alteração do capital social e do controle acionário da Companhia em virtude da realização da oferta pública inicial de ações da Companhia. Em 18 de novembro de 2021, foi realizada uma Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples da Companhia, na qual os respectivos debenturistas aprovaram, dentre outros temas, a liberação de garantia fidejussória (fiança) prestada no momento da emissão, bem como a alteração e inclusão de nova forma de apuração dos Índices Financeiros previstos na Escritura e a celebração de aditamento à Escritura. Em 07 de dezembro de 2022, foi realizada uma Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples da Companhia, na qual os respectivos debenturistas aprovaram anuir previamente com a não configuração da hipótese de evento de inadimplemento não automático das Debêntures, nos termos da Cláusula 6.2.1 “(s)” da Escritura de Emissão, para a eventual não observância, pela Emissora, da razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA (ambos conforme definido na Escritura de Emissão), apurada com base (a.1) nas demonstrações financeiras anuais consolidadas da Emissora, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2022; e (a.2) nas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas da Emissora, relativas à determinados trimestres de 2023. Ademais, a Companhia se comprometeu a não realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme definido na Escritura de Emissão), após o período de 3 anos, ou seja, até 8 de dezembro de 2024. Em 19 de dezembro de 2022, foi realizada uma Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples da Companhia, na qual os respectivos debenturistas aprovaram, anuir previamente com a não configuração da hipótese de evento de inadimplemento não automático das Debêntures, nos termos da Cláusula 6.2.1 itens “(q)” e “(r)” da Escritura de Emissão, para a eventual não observância, pela Emissora, da razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA (ambos conforme definido na Escritura de Emissão), apurada com base (a.1) nas demonstrações financeiras anuais consolidadas da Emissora, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2022; e (a.2) nas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas da Emissora, relativas à determinados trimestres de 2023. Ademais, a Companhia se comprometeu a não realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme definido na Escritura de Emissão) até 11 de maio de 2024.
Contratos de Financiamento	
<i>Contrato de Financiamento FINEP nº 0465/18</i>	A FINEP poderá declarar vencido antecipadamente o referido contrato, em qualquer momento, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, dentre outras, na hipótese de alteração de controle efetivo, direto ou indireto, da Companhia, sem prévia e expressa anuência da FINEP. Em 19 de janeiro de 2021, a Companhia obteve a expressa anuência da FINEP para que a alteração do capital social e do controle acionário da Companhia em virtude da realização da oferta pública inicial de ações da Companhia não configurasse evento de inadimplemento antecipado ou pré-pagamento da dívida.
<i>Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0390.1</i>	O BNDES poderá declarar vencido antecipadamente o referido contrato, com exigibilidade da dívida e imediata sustação de qualquer desembolso, dentre outras hipóteses, em caso de: • fusão, cisão, dissolução, incorporação (na qualidade de incorporadora ou incorporada), redução ou fechamento de capital ou alteração no controle efetivo, direto ou indireto da OceanPact Navegação Ltda. ou de seus sucessores, sem a prévia e expressão anuência do BNDES; e • inadimplemento de qualquer obrigação assumida perante o BNDES e suas subsidiárias, por parte de empresa ou entidade integrante do grupo econômico a que a OceanPact Navegação Ltda. pertença. Em 23 de dezembro de 2020, a Companhia obteve a expressa anuência do BNDES para que

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

	a alteração do capital social e do controle acionário da Companhia em virtude da realização da oferta pública inicial de ações da Companhia não configurasse evento de inadimplemento antecipado ou pré-pagamento da dívida.
Contratos de Empréstimo	
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 1040996</i>	Em 13 de outubro de 2021, a Companhia emitiu, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A, a Cédula de Crédito Bancário nº 1040996, no montante de R\$ 65.000 mil, remunerada por CDI acrescido de 4,10% ao ano, a ser amortizado em 48 parcelas mensais (observado o prazo de carência por 12 meses). O referido empréstimo é garantido por (i) trava bancária (via Progredir) de contrato Petrobras (John Mccall) com volume mínimo mensal de R\$ 1,5 milhões; e (ii) cessão fiduciária de Conta Vinculada. • Manter a relação (i) Dívida Financeira Líquida (DFL) e (ii) EBITDA, a ser apurada anualmente com base no fechamento do balanço auditado em abril de cada ano, menor ou igual a ($<$ ou $=$): 3,75x (três inteiros e setenta e cinco centésimos) em 2021, 3,3x (três inteiros e três décimos) em 2022, 3,0x (três inteiros), com verificação trimestral, no primeiro, segundo e terceiro trimestre em 2023, 2,7x (dois inteiros e sete décimos) no quarto trimestre em 2023, 2,60x (dois inteiros e seis décimos) em 2024 com verificação trimestral e 2,50x (dois inteiros e cinco décimos) em 2025 com verificação trimestral; • Valor Máximo de protestos envolvendo o CLIENTE e/ou os AVALISTAS e/ou os terceiros garantidores tolerado pelo BANCO: • R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 602.338</i>	O Banco BOCOM BBM poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações assumidas no referido instrumento e exigir o total da dívida resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na ocorrência, dentre outras, das seguintes situações que sejam imputadas à Companhia: • em caso de inadimplemento, pela Companhia e pelo Avalista, das obrigações, financeiras ou não, previstas nesta CCB ou em qualquer outra Cédula de Crédito Bancário que tenha sido emitida em favor do Banco • caso a Companhia ou o Avalista requeiram ou entrem em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou tiverem sua falência, liquidação, intervenção ou dissolução requerida por terceiro • caso a Companhia ou o Avalista tenham título protestado por falta de pagamento em valor individual ou agregado superior a R\$ 100.000,00; • em caso de incorporação, fusão, cisão ou mudança do controle da Companhia ou Avalista Em 25 de janeiro de 2021, a Companhia obteve a expressa anuência do Banco BOCOM BBM para que a alteração do capital social e do controle acionário da Companhia em virtude da realização da oferta pública inicial de ações da Companhia não configurasse evento de inadimplemento antecipado ou pré-pagamento da dívida.
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 7751320</i>	O Banco ABC poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações assumidas no referido instrumento e exigir o total da dívida resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na ocorrência, dentre outras, das seguintes situações que sejam imputadas à Companhia: • em caso de inadimplemento, pela Companhia e pelo Avalista, das obrigações, financeiras ou não, previstas nesta CCB ou em qualquer outra Cédula de Crédito Bancário que tenha sido emitida em favor do Banco • caso a Companhia ou o Avalista requeiram ou entrem em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou tiverem sua falência, liquidação, intervenção ou dissolução requerida por terceiro • caso a Companhia ou o Avalista tenham título protestado por falta de pagamento em valor individual ou agregado superior a R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais); • em caso de incorporação, fusão, cisão ou mudança do controle da Companhia ou Avalista Em 18 de janeiro de 2021, a Companhia obteve a expressa anuência do Banco ABC para que a alteração do capital social e do controle acionário da Companhia em virtude da realização da oferta pública inicial de ações da Companhia não configurasse evento de inadimplemento antecipado ou pré-pagamento da dívida.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

<i>Cédula de Crédito Bancário nº 2030890 / 10237238</i>	O Banco Votorantim poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações assumidas no referido instrumento e exigir o total da dívida resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na ocorrência, dentre outras, das seguintes situações que sejam imputadas à Companhia: • em caso de inadimplemento, pela Companhia, das obrigações, financeiras ou não, previstas (i) na presente Cédula; (ii) nos instrumentos firmados para a formalização das Garantias Adicionais; (iii) em outros instrumentos relacionados à presente operação de crédito; ou (iv) em qualquer outro contrato, acordo ou instrumento de crédito celebrado, ou que venha a ser celebrado, com o Banco Votorantim • em caso de identificação de falsidade, imprecisão, incorreção ou omissão de qualquer declaração, informação ou documento que tenha sido, ou venha a ser, firmado, prestado ou entregue pela Companhia; • caso a Companhia requeira ou entre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou tenha sua falência, liquidação, intervenção ou dissolução requerida por terceiro • em caso de protesto de título que não for anulado ou remediado no prazo de 30 (trinta) dias, por cujo pagamento seja responsável a Companhia • em caso de modificação na composição do capital social da Companhia, de qualquer Avalista ou de qualquer dos Terceiros Garantidores, bem como qualquer alteração, transferência ou cessão de seu controle societário, direto ou indireto, ou ainda, a ocorrência de incorporação, fusão ou cisão Em 27 de janeiro de 2021, a Companhia obteve a expressa anuência do Banco Votorantim para que a alteração do capital social e do controle acionário da Companhia em virtude da realização da oferta pública inicial de ações da Companhia não configurasse evento de inadimplemento antecipado ou pré-pagamento da dívida.
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 602.526</i>	O Banco BOCOM BBM poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações assumidas no referido instrumento e exigir o total da dívida resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na ocorrência, dentre outras, das seguintes situações que sejam imputadas à Companhia: • em caso de inadimplemento, pela Servmar, Companhia e pelo Avalista, das obrigações, financeiras ou não, previstas nesta CCB ou em qualquer outra Cédula de Crédito Bancário que tenha sido emitida em favor do Banco • caso a Servmar, a Companhia ou o Avalista requeiram ou entrem em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou tiverem sua falência, liquidação, intervenção ou dissolução requerida por terceiro • caso a Servmar, a Companhia ou o Avalista tenham título protestado por falta de pagamento em valor individual ou agregado superior a R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais); • em caso de incorporação, fusão, cisão ou mudança do controle da Servmar, Companhia ou Avalista Em 25 de janeiro de 2021, a Companhia obteve a expressa anuência do Banco BOCOM BBM para que a alteração do capital social e do controle acionário da Companhia, e, consequentemente, da Servmar, em virtude da realização da oferta pública inicial de ações da Companhia não configurasse evento de inadimplemento antecipado ou pré-pagamento da dívida.
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 602.528</i>	O Banco BOCOM BBM poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações assumidas no referido instrumento e exigir o total da dívida resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na ocorrência, dentre outras, das seguintes situações que sejam imputadas à Companhia: • em caso de inadimplemento, pela OceanPact Geociências, Companhia e pelo Avalista, das obrigações, financeiras ou não, previstas nesta CCB ou em qualquer outra Cédula de Crédito Bancário que tenha sido emitida em favor do Banco • caso a OceanPact Geociências, a Companhia ou o Avalista requeiram ou entrem em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou tiverem sua falência, liquidação, intervenção ou dissolução requerida por terceiro • caso a OceanPact Geociências, a Companhia ou o Avalista tenham título protestado por falta de pagamento em valor individual ou agregado superior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); • em caso de incorporação, fusão, cisão ou mudança do controle da OceanPact Geociências, Companhia ou Avalista Em 25 de janeiro de 2021, a Companhia obteve a expressa anuência do Banco BOCOM BBM para que a alteração do capital social e do controle acionário da Companhia, e,

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

	consequentemente, da OceanPact Geociências, em virtude da realização da oferta pública inicial de ações da Companhia não configurasse evento de inadimplemento antecipado ou pré-pagamento da dívida.
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 1336592</i>	Em 6 de dezembro de 2022, a Companhia emitiu, em favor do Banco Itaú Unibanco S.A, a Cédula de Crédito Bancário nº 1336592, no montante de R\$ 51.000 mil, remunerada por CDI acrescido de 3,59% ao ano, a ser amortizado em 6 parcelas mensais (observado o prazo de carência por 6 meses). • não cumprir com os seguintes índices financeiros ("Covenants"), por dois períodos de apuração consecutivos ou três períodos de apuração alternados, o qual será trimestral, dos Índices Financeiros, apurados com base nas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas da Emissora, a partir da publicação das demonstrações financeiras consolidadas relativas ao período findo em 31 de março de 2023. Para a verificação desta obrigação, o DEVEDOR obriga-se a entregar as demonstrações financeiras devidamente auditadas por alguma das empresas de auditoria independente aceitas pelo CREDOR ("Auditoras Autorizadas"), relativas ao respectivo exercício fiscal, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar do término de cada exercício fiscal: (i) Manter o índice resultante do quociente entre Dívida Líquida e EBITDA menor ou igual a 3,3x no período findo em 31 de dezembro de 2022. e (ii) Manter o índice resultante do quociente entre Dívida Líquida e EBITDA menor ou igual a 3,0x no Trimestre encerrado em 31 de março de 2023 e no Trimestre encerrado em 30 de junho de 2023. Para o cálculo dos Covenants indicados acima, as Partes acordam as seguintes definições: Auditoras Autorizadas: significa qualquer das seguintes empresas de auditoria independente: (i) KPMG Auditores Independentes, (ii) PriceWaterHouseCoopers Auditores Independentes, (iii) Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, ou (iv) Ernst & Young Auditores Independentes; Despesa Financeira: significa o somatório, relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data de apuração, dos juros sobre dívidas financeiras, mútuos, títulos e valores mobiliários, deságio na cessão de direitos creditórios, custos de estruturação de operações bancárias ou de mercado de capitais, variações monetárias e cambiais passivas, despesas relacionadas a hedge/derivativos, excluindo juros sobre capital próprio; Despesa Financeira Líquida: significa o total das Despesas Financeiras menos total das Receitas Financeiras, conforme definições acima. Dívida Líquida: significa o valor da dívida menos as disponibilidades em caixa, aplicações financeiras (títulos e valores mobiliários – TVM) de curto e longo prazo, sendo as aplicações financeiras de longo prazo apenas serão considerados os valores relacionados aos empréstimos e financiamentos ou outros passivos incluídos no cálculo da Dívida, e ativos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos) de curto prazo. Dívida é a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, as fianças e avais prestados(*), arrendamento mercantil/leasing financeiro(**) e os títulos de renda fixa não conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional, conforme o International Financial Reporting Standards ("IFRS") vigente na Data de Emissão, excetuando o IFRS 16 que trata de arrendamento mercantil do cálculo e considerando o valor dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, as fianças e avais prestados, em dólar calculados para reais utilizando-se o dólar médio do ano (média simples do dólar de fechamento do final de cada mês) como fator de conversão, em vez da regra contábil que utiliza o valor do dólar apurado ao final do ano. Inclui também os passivos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos). (*) fianças ou avais prestados para garantir dívidas de empresas do grupo econômico que já estejam contempladas no endividamento consolidado serão desconsiderados para evitar duplicidade desses valores na posição de endividamento. (**) Operações de arrendamento mercantil/leasing financeiro contratados até a Data de Emissão não serão considerados para fins de cálculo da Dívida Líquida, mas tão somente aquelas operações contratadas após esta data; EBITDA: significa o somatório apurado em um determinado período de 12 (doze) meses: (i) do lucro/prejuízo antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações minoritárias (não deverão ser consideradas, para os fins de apuração do lucro/prejuízo, as despesas meramente contábeis, sem efeito no caixa, relativas aos planos de opção de compra de ações da Emissora); (ii) das despesas de depreciação e amortização; (iii) das Despesas Financeiras deduzidas das

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

	Receitas Financeiras; (iv) impairment; e (v) das despesas que tenham sido incorridas nos 12 (doze) meses anteriores à data de apuração em decorrência de multas aplicadas por clientes em contratos celebrados pela Emissora e suas subsidiárias; e Receitas Financeiras: significa o somatório, relativo aos 12 (doze) meses anteriores à data de apuração, dos juros sobre aplicações financeiras, sobre empréstimos e mútuos ativos, variações monetárias e cambiais ativas, receitas relacionadas a hedge/derivativos.
<i>Cédula de Crédito Bancário nº 11452422</i>	Em 16 de dezembro de 2022, a Companhia emitiu, em favor do Banco ABC Brasil S.A, a Cédula de Crédito Bancário nº 11452422, no montante de R\$ 50.000 mil, remunerada por CDI acrescido de 3,00% ao ano, a ser amortizado em 6 parcelas mensais (observado o prazo de carência por 6 meses). O referido empréstimo é garantido por (i) trava bancária (via Progredir) de contrato Petrobras (Parcel dos Meros) com volume mínimo mensal de R\$ 3,5 milhões; e (ii) cessão fiduciária de Conta Vinculada. • protesto de título por cujo pagamento sejam responsáveis, na condição de devedores e/ou garantidores, cujo valor seja superior • à R\$ 7.500.000,00 (Sete Milhões e Quinhentos Mil Reais), e não apresentação ao CREDOR de prova satisfatória, a exclusivo • critério deste, de que a dívida representada por aquele título foi paga ou contestada por meio dos procedimentos adequados, no prazo estabelecido pelo CREDOR para a referida apresentação;

2.1.g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Nesta data, todos os financiamentos contratados pela Companhia já foram 100% disponibilizados à Companhia. O relacionamento da Companhia com instituições financeiras de primeira linha permite o acesso a linhas de créditos adicionais, na hipótese de haver necessidade.

2.1.h. Alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa

Os quadros a seguir apresentam um sumário das alterações significativas em determinados itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa para os períodos indicados. As informações a seguir devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia, com as informações financeiras trimestrais consolidadas da Companhia e com as respectivas notas explicativas, disponíveis no site da Companhia (ri.oceanpact.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Demonstrações de Resultados

A seguir, são apresentados os valores relativos às demonstrações de resultado consolidado dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, incluindo comentários da administração a respeito das alterações significativas verificadas.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(em R\$ mil, exceto %)	Em 31 de dezembro de				
	2022		2021		% Var 2022/2021
Receita líquida	1.200.957	100%	882.243	100%	36,1%
Custo dos serviços	-1.013.399	-84,4%	-725.332	-82,2%	39,7%
Lucro bruto	187.558	15,6%	156.911	17,8%	19,5%
Despesas gerais e administrativas	-114.838	-9,6%	-110.376	-12,5%	4,0%
Equivalência patrimonial	6.177	0,5%	5.506	0,6%	12,2%
Provisão para perda no valor de recuperação de ativos	-4.020	-0,3%	-	0,0%	-
Provisão para perda no valor de recuperação de investimentos	-2.540	-0,2%	-4.637	-0,5%	-45,2%
Outras receitas e despesas operacionais	-39.662	-3,3%	-16.284	-1,8%	143,6%
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	32.675	2,7%	31.120	3,5%	5,0%
Receitas financeiras	108.221	9,0%	83.660	9,5%	29,4%
Despesas financeiras	-258.780	-21,5%	-170.908	-19,4%	51,4%
Resultado financeiro	-150.559	-12,5%	-87.248	-9,9%	72,6%
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	-117.884	-9,8%	-56.128	-6,4%	110,0%
Imposto de renda e contribuição social corrente	-5.235	-0,4%	-4.530	-0,5%	15,6%
Imposto de renda e contribuição social diferido	30.144	2,5%	23.327	2,6%	29,2%
Tributos sobre o lucro	24.909	2,1%	18.797	2,1%	32,5%
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	-92.975	-7,7%	-37.331	-4,2%	149,1%

Receita Líquida

A receita líquida do ano de 2022 cresceu 36,1% (adição de R\$ 239,6 milhões) em relação a 2021 (de R\$ 882,2 milhões para R\$ 1.200,1 milhões). Destaque para o crescimento de 66% das receitas do segmento de Embarcações em 2022, quando comparadas com 2021, como resultado da entrada em contrato no decorrer do ano dos barcos RSVs e dos 5 Robôs Submarinos (ROVs) adquiridos pela Companhia. No mesmo período de comparação a receita do segmento de serviços encolheu 6%. Essa queda se concentrou na unidade de negócios Geociências e em função do término, em 2021, de um trabalho para campanha de exploração junto à uma International Oil Company (IOC).

Custo dos serviços

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Em 2022, os custos dos serviços atingiram R\$ 1.013,4 milhões, ante R\$ 725,3 milhões em 2021 (aumento de 39,7%). Alguns fatores contribuíram para essa variação, sendo o principal deles relacionado ao maior número de embarcações e ROV's (Remotely Operated Vehicle) em operação em 2022, gerando aumento dos custos em todas as linhas, com especial destaque para os custos de depreciação e pessoal.

Lucro bruto

O lucro bruto totalizou R\$ 187,6 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, com crescimento de R\$ 30,6 milhões, ou 19,5%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, quando totalizou R\$ 156,9 milhões. Apesar do crescimento no lucro bruto, a margem bruta encolheu 2,2 pontos percentuais, saindo de 17,8% no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 para 15,6% no exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Essa redução da margem se deu, sobretudo, pelo aumento dos custos já explicado no item anterior, em especial, o aumento nos custos de pessoal para atender a operação, enquanto o crescimento da receita se deu de forma gradual, na medida em que as embarcações iniciavam seus respectivos contratos.

Receitas (despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 114,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, R\$ 4,5 milhões, ou 4,0%, maior do que os R\$ 110,4 milhões registrados em 31 de dezembro de 2021. O crescimento é resultado do aumento das despesas com pessoal, como efeito, principalmente do crescimento da empresa e de seus negócios. No entanto é importante ressaltar que esses montantes do SG&A representaram 9,6% da receita líquida em 2022 contra 12,5% em 2021. Logo, embora em termos absolutos a despesa tenha apresentado crescimento anual, em termos relativos ao crescimento da receita, a despesa encolheu, parte em função da não provisão de bônus aos executivos em 2022, mas parte pela melhoria operacional da Companhia.

Equivalência patrimonial

O resultado de equivalência patrimonial foi de R\$ 6,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o que representa avanço de R\$ 0,7 milhão, ou 12,2%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, quando totalizou receita de R\$ 5,5 milhões. Essa variação decorre do crescimento operacional em 2022 da investida O'Briens do Brasil (atual EnvironPact), através do aumento da demanda por projetos de licenciamento ambiental e planos de proteção para emergência.

Outras receitas e despesas operacionais

As outras despesas operacionais totalizaram R\$ 39,7 milhões no encerramento de 2022, contra R\$ 16,3 milhões ao final de 2021. O crescimento é atribuído, sobretudo, ao aumento de multas contratuais, que saíram de R\$ 29,2 milhões em 2021 para R\$ 39,7 milhões em 2022, principalmente pelo crescimento das multas por atraso na entrega de embarcações (RSV com ROV's próprios) para os novos contratos com a Petrobras e pelo consumo em excesso de combustível, que se da em função do aumento da frota ano contra ano. Adicionalmente, em 2021 houve reconhecimento (a) de ganho por compra vantajosa no total de R\$ 2,2 milhões provenientes da aquisição da controlada UP Offshore e (b) de indenizações de seguros no total de R\$ 2,5 milhões.

Lucro operacional antes do resultado financeiro

O lucro antes do resultado financeiro totalizou R\$ 32,7 milhões em 2022 ante R\$ 31,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, um aumento de R\$ 1,6 milhão

Receitas financeiras

As receitas financeiras totalizaram R\$ 108,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o que representa aumento de R\$ 24,6 milhões, ou 29,4%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, quando totalizaram R\$ 83,7 milhões. Essa variação é atribuída, sobretudo ao aumento da taxa de juros.

Despesas financeiras

As despesas financeiras totalizaram R\$ 258,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, R\$ 87,9

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

milhões, ou 51,4%% maior do que as despesas registradas em 31 de dezembro de 2021, quando totalizaram R\$ 170,9 milhões. Essa variação é atribuída a 2 principais fatores: (i) uma dívida média aproximadamente 30% maior em 2022, comparada a 2021 e; (ii) taxa básica de juros mais alta em 2022.

Lucro (prejuízo) antes dos impostos

O prejuízo antes dos impostos foi de R\$ 117,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, uma piora de R\$ 61,8 milhões, ou 110,0%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, quando a Companhia registrou prejuízo R\$ 56,1 milhões.

Tributos sobre o lucro (prejuízo)

Os tributos sobre o lucro totalizaram uma receita de R\$ 24,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, representando uma variação de R\$ 6,1 milhões, quando comparado com o exercício anterior no qual os tributos sobre o prejuízo totalizaram receita de R\$ 18,8 milhões. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao efeito fiscal na aplicação da alíquota vigente de 34% no resultado auferido nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

Devido aos fatores acima descritos, o resultado líquido do exercício foi negativo em R\$ 93,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, comparado ao prejuízo de R\$ 37,3 milhões registrado em 31 de dezembro de 2021.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais Demonstrações dos fluxos de caixa

A seguir, são apresentados os valores relativos às demonstrações de fluxo de caixa consolidado dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, incluindo comentários da administração a respeito das alterações significativas verificadas.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(em R\$ mil, exceto %)	Em 31 de dezembro de		
	2022	2021	% Var 2022/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo do exercício	(92.975)	(47.378)	96,2%
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	223.645	160.020	39,8%
Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado	(24.909)	(8.750)	184,7%
Resultado da equivalência patrimonial	(6.177)	(5.506)	12,2%
Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas	150.762	89.717	68,0%
Provisão para riscos - constituição	1.797	1.370	31,2%
Provisão para riscos - reversão	(147)	(647)	-77,3%
Ganho na venda de imobilizado	(1.863)	(972)	91,7%
Ganho na compra vantajosa	-	(2.215)	-100,0%
Perda na baixa de arrendamento	(502)	4.117	-112,2%
Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa	518	5.905	-91,2%
Baixa do ágio investidas	2.540	4.637	-45,2%
Provisão para impairment de ativos	4.020	-	0,0%
Outros ajustes ao lucro	8.273	(458)	-1906,3%
Redução (aumento) dos ativos operacionais:			
Clientes	(55.309)	(85.987)	-35,7%
Estoque	(906)	(4.755)	-80,9%
Tributos a recuperar	(27.998)	(17.126)	63,5%
Depósitos judiciais	(43)	(5.202)	-99,2%
Outros valores a receber	(11.338)	1.854	-711,5%
Aumento (redução) dos passivos operacionais:			
Obrigações com pessoal	2.459	2.684	-8,4%
Fornecedores	8.609	11.951	-28,0%
Tributos a recolher	3.042	1.346	126,0%
Outras obrigações	<u>16.350</u>	<u>(29)</u>	-56479,3%
Caixa gerado pelas operações	199.848	104.576	91,1%
Juros pagos - empréstimos e financiamentos e debêntures	(135.937)	(57.490)	136,5%
Juros pagos - arrendamentos	(19.713)	(17.893)	10,2%
IRPJ e CSLL pagos	<u>(9.637)</u>	<u>(1.317)</u>	631,7%

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades operacionais	<u>34.561</u>	<u>27.876</u>	24,0%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aplicações/Resgate em títulos e valores mobiliários	28.957	(39.941)	-172,5%
Recebimento de dividendos	5.683	4.902	15,9%
Aquisição de imobilizado	(380.544)	(735.206)	-48,2%
Aquisição de intangível	(2.520)	(3.076)	-18,1%
Aquisição de investimentos, líquido do caixa recebida	-	(2.669)	-100,0%
Caixa recebido na venda de imobilizado	<u>7.981</u>	<u>2.870</u>	178,1%
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	<u>(340.443)</u>	<u>(773.120)</u>	-56,0%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Aporte de capital, deduzido de gastos com emissão de oferta pública	-	743.950	-100,0%
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	100.828	540.795	-81,4%
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(129.283)	(167.300)	-22,7%
Pagamentos de arrendamentos	(33.187)	(39.597)	-16,2%
Pagamentos da emissão de oferta pública	<u>(3.551)</u>	=	0,0%
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u>(65.193)</u>	<u>1.077.848</u>	-106,0%
Variação cambial sobre caixa e equivalentes	<u>(6.006)</u>	<u>(7.811)</u>	-23,1%
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(377.081)</u>	<u>324.793</u>	-216,1%
Caixa e equivalentes de caixa			
Saldo inicial	491.332	166.539	195,0%
Efeito das mudanças de câmbio sobre investidas no exterior	-	-	0,0%
Saldo final	114.251	491.332	-76,7%
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(377.081)</u>	<u>324.793</u>	-216,1%

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais do ano de 2022 cresceu 24,0% em relação a 2021 (de R\$ 27,9 milhões para R\$ 34,6 milhões). Esse crescimento é proveniente de um melhor resultado operacional (crescimento EBITDA), parcialmente compensado pelos impactos negativos em capital de giro (crescimento do contas a receber e tributos a recuperar) bem como crescimento no pagamento dos juros (derivado principalmente da elevação do CDI e do crescimento da dívida média).

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

O caixa líquido consumido nas atividades de investimento em 2022 teve redução de 56,0% em relação ao exercício findo em 2021, tendo totalizado R\$ 340,4 milhões em 2022 e 773,1 milhões em 2021. Essa redução se deu, sobretudo, pela desaceleração ao longo de 2022 do forte ciclo de investimentos da Companhia, muito concentrado em 2021, em especial após o IPO, através da compra de embarcações. Em 2022 a Companhia investiu R\$ 380,5 milhões em aquisições de imobilizado, sendo R\$ 280,5 milhões para crescimento e R\$ 100 milhões de manutenção.

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

O caixa líquido consumido nas atividades de financiamento totalizou R\$ 65,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, menor do que o montante gerado em 31 de dezembro de 2021, quando totalizou R\$ 1.077,8 milhões. Essa variação é atribuída, sobretudo, (i) ao fato de a Companhia ter realizado sua abertura de capital no ano de 2021, quando houve a captação de R\$ 744 milhões (montante líquido), (ii) à realização, em 2021, da 3ª Emissão de Debêntures Simples, com captação de R\$ 500 milhões. Assim, em 2022, houve redução de 81,4%, uma vez que neste exercício a Companhia captou empréstimos e financiamentos no montante de R\$ 100,8 milhões.

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa

Devido aos fatores acima descritos, houve redução líquida no caixa em R\$ 377,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, comparado ao aumento de R\$ 324,8 milhões registrado em 31 de dezembro de 2021.

2.2 Resultados operacional e financeiro

2.2. Resultado operacional e financeiro

2.2 a. Resultado das operações do emissor, em especial:

(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

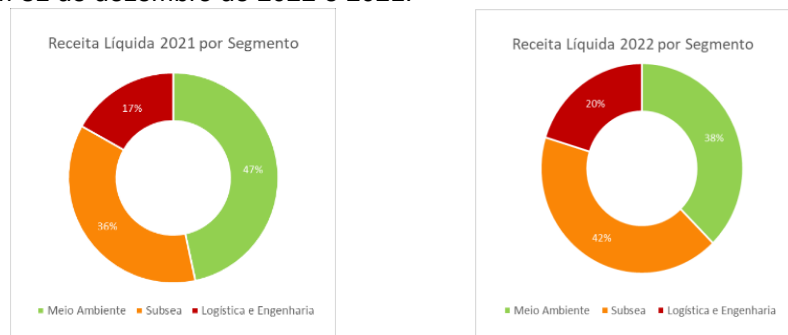
A Companhia e suas controladas atuam em três principais áreas de atuação denominadas (i) Ambiental; (ii) Subsea; e (iii) Logística e Engenharia. As receitas mais representativas e responsáveis pela geração da parte mais significativa do resultado operacional da Companhia estão alocadas na área de atuação Subsea.

Além do mapeamento do assoalho oceânico, a área de atuação Subsea da Companhia dá suporte às construções em águas profundas e às inspeções ou descomissionamentos que acontecem em projetos offshore. Esta área de atuação engloba serviços relacionados à geofísica, geotecnia, inspeção, reparo e manutenção, posicionamento e suporte à construção e descomissionamento. A área de atuação Subsea gerou receitas líquidas de R\$ 506,5 milhões em 2022 e de R\$ 322,5 milhões em 2021. Esta área de atuação apresentou crescimento, em linha com a estratégia de expansão da Companhia, saindo de 36,6% em 2021 para 42,2% em 2022. Esse crescimento é explicado pelo início de operação dos ROVs próprios.

Já os serviços prestados da área de atuação Ambiental incluem proteção ambiental relacionada a emergências (prontidão, resposta, treinamentos e simulados, desenvolvimento de plano, gestão de crise), levantamentos oceanográficos, licenciamentos e estudos ambientais, segurança operacional e projetos de remediação ambiental. Esta área de atuação gerou receitas líquidas de R\$ 451,5 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e R\$ 411,3 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. A receita líquida desta área de atuação representou 42,2% do total de receitas da Companhia no ano de 2022 (36,6% no exercício findo em 31 de dezembro de 2021). Esse aumento deve-se a maiores diárias praticadas nas embarcações OSRV.

Na área de atuação Logística e Engenharia, a Companhia realiza serviços tais como embarque e desembarque de cargas diversas, armazenagem, planejamento e gestão do processo integral de importação e exportação, gestão de estoque e do transporte terrestre. Outros serviços são providos, como suporte a operações sísmicas, projetos de engenharia portuária e costeira, dragagem e derrocagem, estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, facilities e execução de serviços relacionados à construção civil e industrial. A área de atuação Logística e Engenharia gerou receitas líquidas de R\$ 242,9 milhões em 2022 e de R\$ 148,4 milhões em 2021. O aumento apresentado na receita dessa área de atuação no ano de 2022 é justificado pelo início de operação da embarcação UP Rubi.

Os gráficos a seguir apresentam a representatividade das áreas de atuação da Companhia nos exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021.



Além das três áreas de atuação mencionadas acima, a Companhia possui dois segmentos: (i) embarcações e (ii) serviços, que permeiam as três áreas de atuação. A seguir apresentamos a receita líquida e o EBITDA de cada segmento nos anos de 2022 e 2021.

2.2 Resultados operacional e financeiro

- Embarcações: Em 2022, a receita líquida do segmento somou R\$ 909,7 milhões ante R\$ 547,5 milhões em 2021, avanço de 66,2%. O EBITDA ajustado cresceu 80,0% entre os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021, passando de R\$ 115,4 milhões em 2021 para R\$ 207,8 milhões em 2022, ambos em função do aumento da frota operacional média e do crescimento da diária média. Em relação a margem EBITDA ajustada, houve avanço de 1,7 ponto percentual na comparação anual de 2022 para 2021. Os dois principais fatores responsáveis por esse aumento foram o aumento da diária líquida média do segmento e a taxa de ocupação maior em 2022.

DRE OceanPact - Embarcações		Anual		
R\$ milhões	2022	2021	Δ Ano	
Frota operacional média (a)	24,4	18,5	31,8%	
Período - dias (b)	365	365	-	
Dias disponíveis (c = a * b)	8.916	6.769	31,7%	
Taxa de Ocupação (d)	82%	78%	4 p.p.	
Dias em Operação (e = c * d)	7.328	5.275	38,9%	
Diária Média - R\$ mil (f)	124,1	103,8	19,6%	
Receita Líquida de Embarcações (g = e * f)	909,7	547,5	66,2%	
Custo s/ Depreciação	(589,1)	(343,6)	71,5%	
Lucro Bruto s/ Depreciação	320,6	203,8	57,3%	
Margem Bruta s/ Depreciação	35,2%	37,2%	-2,0 p.p.	
Despesas gerais e administrativas	(75,3)	(65,9)	14,3%	
Outros Resultados	(37,5)	(22,5)	66,3%	
EBITDA Ajustado ⁽¹⁾	207,8	115,4	80,0%	
Margem EBITDA Ajustada	22,8%	21,1%	1,8 p.p.	
Ajustes de EBITDA	(4,0)	2,2	NA	
EBITDA	203,8	117,6	73,2%	
Margem EBITDA	22,4%	21,5%	0,9 p.p.	
Depreciação e Amortização	(185,8)	(122,0)	52,3%	
EBIT	18,0	(4,4)	-509,8%	
Margem EBIT	2,0%	-0,8%	2,8 p.p.	

- Serviços: No ano de 2022, a receita líquida do segmento de serviços diminuiu 6,6% em relação ao ano de 2021 (de R\$ 339,4 milhões em 2021 para R\$ 317,0 milhões em 2022). Essa redução se deu, principalmente, devido a um projeto com companhia de petróleo privada na unidade de negócios Offshore ocorrido no final de 2021. Em relação ao EBITDA Ajustado do segmento de serviços, em 2022 este foi 29,3% menor que em 2021 (variação de R\$ 78,1 milhões em 2021 contra R\$ 55,1 milhões em 2022)..

2.2 Resultados operacional e financeiro

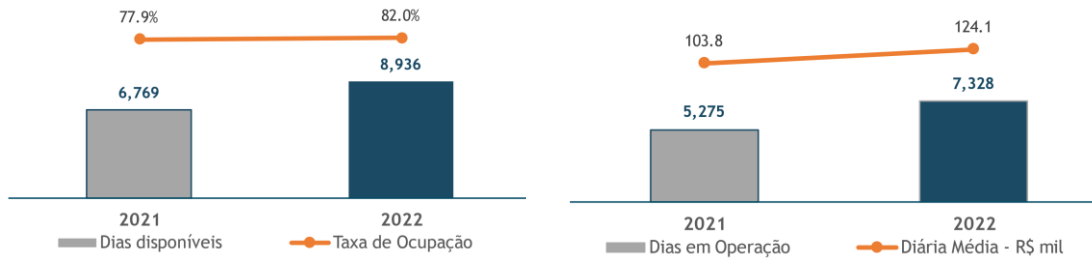
DRE OceanPact - Serviços R\$ milhões	Anual		
	2022	2021	Δ Ano
Receita líquida de serviços	317,0	339,4	-6,6%
Custo s/ depreciação	(237,0)	(234,1)	1,2%
Lucro bruto s/ depreciação	80,0	105,4	-24,1%
Margem bruta s/ depreciação	25,2%	31,0%	-5,8 p.p.
Despesas gerais e administrativas s/ depreciação	(31,9)	(35,8)	-11,0%
Outros resultados	0,9	3,0	-69,7%
Equivalência patrimonial	6,2	5,5	12,2%
EBITDA Ajustado ⁽¹⁾	55,2	78,1	-29,3%
Margem EBITDA Ajustada	17,4%	23,0%	-5,6 p.p.
Ajustes de EBITDA	(2,5)	(4,6)	-45,2%
EBITDA	52,7	73,5	-28,3%
Margem EBITDA	16,6%	21,7%	-5,0 p.p.
Depreciação e amortização	(38,0)	(38,0)	0,0%
EBIT	14,7	35,5	-58,6%
Margem EBIT	4,6%	10,5%	-5,8 p.p.

Análise das Diárias médias e Taxa de Ocupação das embarcações

- **Diária líquida média:** No ano de 2022, a Companhia apresentou crescimento de 19,6% da sua diária líquida média (passando de R\$ 103,8 mil em 2021 para R\$ 124,1 mil em 2022). Esse crescimento se deu, principalmente, pela entrada em operação dos cinco ROVs (Remotely Operated Vehicles) próprios durante o terceiro trimestre de 2022, aumentando a diária média das embarcações high spec da Companhia.
- **Número de dias em operação:** O número de dias operacionais cresceu 38,9% em 2022 (de 5.275 em 2021 para 7.328 dias em 2022). resultante da entrada em operação de diversas embarcações, como o Parcel dos Reis e o Rubi.
- **Taxa de ocupação:** A Companhia registrou aumento de 4 pontos percentuais na taxa de ocupação (de 78% em 2021 para 82% em 2022) principalmente em função da embarcação Antonio David, que esteve sem contrato durante todo o ano de 2021.

Os gráficos a seguir apresentam os dias disponíveis, taxa de ocupação, dias em operação e diária média da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

2.2 Resultados operacional e financeiro



Nota 1: Dados operacionais acima não contemplam as 4 embarcações de pequeno porte que se encontram paradas (Célia, Clarisse, Norte II e Marimar, que representam 754 toneladas ou 2% da tonelagem da frota)

Nota 2: "Dias disponíveis" considera o potencial de dias trabalháveis com 100% de "taxa de ocupação", "dias em operação" equivale a o número total de dias efetivamente trabalhados, "taxa de ocupação" = "dias em operação" / "dias disponíveis", "diária média" = "Receita Líquida de embarcações" / "dias em operação"

(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os resultados das operações da Companhia foram e continuarão a ser influenciados pelos seguintes fatores: demanda por petróleo bruto e preços do barril do petróleo, variação das taxas de câmbio e inflação.

Os resultados das Companhia não são afetados diretamente pelo preço do barril do petróleo e demanda por petróleo bruto, uma vez que suas receitas não estão atreladas a tais indicadores. No entanto, as operações da Companhia são indiretamente impactadas pelo volume da exploração e produção de petróleo, sendo certo que a menor demanda de petróleo implica na redução da atividade de exploração e produção offshore no Brasil, em que estão os principais clientes da Companhia. O volume de exploração e produção, por sua vez, é diretamente afetado pelo preço do barril e demanda por petróleo.

2.2 b. Variações relevantes das receitas atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação,

As principais variações observadas na receita da Companhia são derivadas de alterações no volume de serviços prestados, principalmente relacionados ao início da operação de novas embarcações RSVs com ROVs próprios.

2.2 c. Impactos relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

O resultado operacional e condição financeira da Companhia são afetados por fatores macroeconômicos no Brasil, onde a Companhia majoritariamente realiza suas receitas. A Companhia é afetada principalmente pela taxa de juros, pela taxa de inflação e pela variação da taxa de câmbio do real em relação ao dólar norte-americano.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Variação da taxa de juros: em março de 2021 a autoridade monetária iniciou um movimento de aumento da taxa de juros que impactou negativamente o resultado operacional e resultado financeiro líquido da Companhia, (i) aumentando o custo de captação de recursos e (ii) aumentando o custo da dívida, atrelado ao CDI. A Companhia apresenta uma posição líquida de CDI passiva, pois apresenta saldo em aberto maior de empréstimos e financiamento do que caixa e equivalentes e aplicações financeiras remunerados pelo CDI.

Impacto da inflação: variações nas taxas de inflação impactaram diretamente o resultado operacional da Companhia, principalmente no que tange (i) às receitas nos contratos de longo prazo, (ii) às despesas de arrendamento daqueles contratos corrigidos anualmente por índices atrelados à inflação, e (iii) aos seus custos e despesas operacionais, principalmente folha de pagamento.

Taxa de câmbio: Como parte de estratégia da Companhia de proteção de seus fluxos de caixa futuros e equalização de sua exposição à taxa de câmbio, são firmados contratos de prestação de serviços com os clientes atrelando parte dos valores a serem recebidos pela prestação de serviços ao dólar norte-americano. Desta forma, a Companhia cria um hedge natural para a variação da taxa de câmbio para os pagamentos de empréstimos, CAPEX e custos e despesas operacionais.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

2.3 Os diretores devem comentar:

2.3 a. Mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2

Não aplicável, uma vez que, nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, não houve qualquer mudança nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações prestadas nos itens 2.1 e 2.2 acima.

2.3 b. Opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não aplicável, uma vez que, no relatório do auditor independente a respeito das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, não há qualquer opinião modificada ou ênfase.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

2.4 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

2.4 a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Os Diretores da Companhia informam que não houve, no último exercício social, a introdução ou alienação de qualquer segmento operacional da Companhia.

2.4 b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Os Diretores da Companhia informam que não houve, no último exercício social, a constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

No dia 23 de fevereiro de 2023, a OceanPact, através da sua subsidiária EnvironPact, concluiu a aquisição da totalidade das ações de emissão da coligada anteriormente denominada O'Brien's do Brasil, passando esta a se chamar 'EnvironPact Sustentabilidade e Resiliência Ltda', consolidando nesta subsidiária, direta e indiretamente, a participação de 100% das ações representativas do capital social.

O preço contratado para a aquisição da Sociedade corresponde a R\$ 11 milhões.

2.4 c. Eventos ou operações não usuais

Em 17 de junho de 2022, a OceanPact contratou instrumento financeiro derivativo cambial a termo por meio da operação de 'Non Deliverable Forward' (NDF), no montante de USD 5 milhões por mês, com vencimento a cada dia 25 compreendendo o período de julho a dezembro de 2022. Essa operação se qualifica para contabilização de "hedge" e visa mitigar os efeitos da variação cambial no resultado operacional da Companhia através da proteção de uma parcela de seu faturamento oriundo de contratos já firmados com seus clientes e altamente prováveis de realização.

A operação contratada foi designada no momento inicial como "cash flow hedge", sendo reconhecida diretamente no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes até o momento da sua liquidação. Os valores contabilizados em outros resultados abrangentes serão transferidos para a demonstração do resultado quando a transação objeto de "hedge" afetar o resultado, por exemplo, quando a receita ou despesa objeto de "hedge" for reconhecida.

Ademais, em 22 de junho de 2022 a Companhia concluiu a contratação de operação de câmbio a termo no montante de USD 5 milhões por mês, com fixação do dólar no dia 25, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2023 junto ao banco Itaú Unibanco S.A, com o câmbio médio contratado de R\$ 5,5394 por USD.

2.5 Medições não contábeis

2.5 Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve:

2.5 a. informar o valor das medições não contábeis

EBITDA e Margem EBITDA

O EBITDA (earnings before interest, taxation, depreciation and amortization), sigla em inglês para denominar LAJIDA (lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas e da depreciação e amortização) é uma medida não contábil calculada pela Companhia em consonância com a Resolução CVM 156, e consiste no lucro líquido ajustado pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, pelo resultado financeiro líquido e pelas despesas com depreciação e amortização, conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e informações financeiras consolidadas intermediárias da Companhia.

Já a Margem EBITDA é calculada pela divisão do EBITDA pela receita operacional líquida.

O EBITDA e a Margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (“IFRS”), não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza o EBITDA e Margem EBITDA como indicadores adicionais de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

Em relação ao EBITDA Ajustado, trata-se do EBITDA com a exclusão de itens de ajustes que são compostos por: (i) itens não caixa (o efeito da provisão e da reversão de provisão para redução ao valor recuperável de ativos e a amortização do contrato de afretamento); e (ii) despesas que a administração julga serem não recorrentes e / ou não vinculadas com as operações principais da Companhia (despesas conforme contrato de compra e venda de empresas e outros eventos não recorrentes na operação da Companhia).

A Margem EBITDA Ajustado, por sua vez, é calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida.

A tabela abaixo apresenta o EBITDA, EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

(em R\$ milhões, exceto %)	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de	
	2022	2021
Medições não contábeis		
EBITDA	256,5	191,1
Margem EBITDA	21,4%	21,7%
Custos não recorrentes ⁽¹⁾	6,6	2,4
EBITDA Ajustado	263,0	193,6
Margem EBITDA Ajustado	21,9%	21,9%

⁽¹⁾ Ajustes EBITDA em 2021 referem-se a Compra Vantajosa do Grupo UP e baixa do ágio da Servmar. Ajustes EBITDA 2022 referem-se a Perda no valor de recuperação de 3 ativos da Companhia e a baixa do ágio de uma das empresas do Grupo (SLP).

Dívida Líquida/EBITDA

2.5 Medições não contábeis

Dívida Líquida/EBITDA significa a razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA, tendo sido cada uma dessas medidas não contábeis descritas acima.

O índice Dívida Líquida/EBITDA não é indicador de desempenho financeiro reconhecido pelas IFRS, nem pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, tampouco deve ser considerado isoladamente. O índice Dívida Líquida/EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza o índice Dívida Líquida/EBITDA e Dívida Líquida/EBITDA ajustado como uma medida adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

Conforme informado no item 2.1 acima, em dezembro de 2022, com a realização de assembleias dos debenturistas da 1ª e da 3ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia, a Companhia obteve uma flexibilização dos covenants financeiros relacionado ao índice Dívida Líquida/EBITDA de 0,3 pontos, relativamente ao encerramento do exercício de 2022 e aos três primeiros trimestres de 2023.

A tabela abaixo apresenta a Dívida Líquida/EBITDA da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Medições não contábeis	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
Dívida Líquida/EBITDA	4,06	3,73
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado	3,96	3,68
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado (Covenant)	2,88	2,28

Dívida Bruta Bancária e Dívida Líquida Bancária

A Dívida Bruta Bancária da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, a qual é composta pelo saldo de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras (circulante e não circulante) somado aos saldos das debêntures (circulante e não circulante).

A Dívida Líquida Bancária da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, a qual é composta pelo saldo da Dívida Bruta Bancária menos os saldos de caixas e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante).

A Dívida Bruta Bancária e a Dívida Líquida Bancária não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza a Dívida Bruta Bancária e a Dívida Líquida Bancária como medidas de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

A tabela abaixo apresenta a Dívida Bruta Bancária e a Dívida Líquida Bancária da Companhia em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

2.5 Medições não contábeis

(em R\$ milhões)	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
Medições não contábeis		
Dívida Bruta Bancária	1.031,2	1.067,5
Dívida Líquida Bancária	875,2	505,5

Dívida Líquida Bancária/EBITDA

Dívida Líquida Bancária/EBITDA ou EBITDA Ajustado significa a razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA, tendo sido cada uma dessas medidas não contábeis descritas acima.

O índice Dívida Líquida Bancária/EBITDA Ajustado não é indicador de desempenho financeiro reconhecido pelas IFRS, nem pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, tampouco deve ser considerado isoladamente. O índice Dívida Líquida Bancária/EBITDA Ajustado não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza o índice Dívida Líquida Bancária/EBITDA Ajustado como medida adicional de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

A tabela abaixo apresenta a Dívida Líquida Bancária/EBITDA Ajustado da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Medições não contábeis	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
Dívida Líquida Bancária/EBITDA Ajustado	3,3	2,6

ROIC

O ROIC (Return on Invested Capital) é uma medida de rentabilidade sobre o capital alocado, utilizado pela Companhia. O ROIC compreende a razão entre o NOPLAT e o capital investido médio. O capital investido médio representa a média simples dos saldos de capital investido do início do período ou exercício e do final do período ou exercício a que se refere, sendo que capital investido considera o somatório do patrimônio líquido e a dívida líquida.

O ROIC não é um indicador de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecido pelas IFRS, nem pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, tampouco deve ser considerado isoladamente. O índice ROIC não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias. A Companhia utiliza o índice ROIC como medida adicional de desempenho apenas para efeito gerencial e comparação com empresas similares.

Em relação ao ROIC Ajustado, trata-se do ROIC com a exclusão de itens de ajustes que são compostos por: (i) itens não caixa (o efeito da provisão e da reversão de provisão para redução ao valor recuperável de ativos e a amortização do contrato de afretamento); e (ii) despesas que a administração julga serem não recorrentes e/ou não vinculadas com as operações principais da Companhia (despesas conforme contrato de compra e venda de empresas e outros eventos não recorrentes na operação da Companhia).

2.5 Medições não contábeis

A tabela abaixo apresenta o ROIC Ajustado da Companhia em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Medições não contábeis	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
EBITDA Ajustado	263,0	193,6
Depreciação	(223,8)	(160,0)
EBIT Ajustado	39,2	33,5
Tributos sobre o lucro	(13,3)	(11,4)
NOPLAT Ajustado	25,9	22,1
PL	763,7	898,0
Dívida Líquida	1.041,4	712,5
Capital Investido	1.805,1	1.610,5
Capital Investido médio	1.707,8	1.187,9
ROIC Ajustado	1,52%	1,87%

2.5 b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

EBITDA e Margem EBITDA

Conciliação entre componentes das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e o EBITDA e Margem EBITDA:

(em R\$ milhões, exceto %)	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de	
Medições não contábeis	2022	2021
Lucro líquido (Prejuízo) do período/exercício	(93,0)	(47,4)
(-) Resultado financeiro	150,6	87,2
(-) Imposto de renda e contribuição social	(24,9)	(8,7)
(-) Depreciação e amortização	223,8	160,0
EBITDA	256,5	191,1
Custos não recorrentes⁽¹⁾	6,6	2,4
EBITDA Ajustado	263,0	193,6
Receita líquida	1.201,0	882,2
Margem EBITDA Ajustada (%)	21,9%	21,9%

Dívida Bruta e Dívida Líquida

Conciliação entre componentes das demonstrações financeiras da Companhia e a Dívida Bruta e a Dívida Líquida:

2.5 Medições não contábeis

(em R\$ milhões)	Em 31 de dezembro de	
Medições não contábeis	2022	2021
Empréstimos e financiamentos circulantes	158,7	49,1
Empréstimos e financiamentos não circulantes	281,9	360,7
Debêntures a pagar circulante	171,6	73,3
Debêntures a pagar não circulante	427,0	584,3
Passivo de arrendamento circulante	118,1	41,4
Passivo de arrendamento não circulante	31,3	151,7
Credor por Financiamento circulante	3,5	2,5
Credor por Financiamento não circulante	13,4	11,4
Instrumentos Financeiros Derivativos	(8,0)	0,0
Dívida Bruta	1.197,5	1.274,6

(em R\$ milhões)	Em 31 de dezembro de	
Medições não contábeis	2022	2021
Dívida Bruta	1.197,5	1.274,6
(-) Caixa e equivalentes de caixa	(84,2)	(491,3)
(-) Títulos e valores mobiliários circulante	(63,8)	(49,5)
(-) Títulos e valores mobiliários não circulante	(7,9)	(21,2)
(=) Dívida Líquida	1.041,4	712,5

Dívida Líquida/EBITDA

Conciliação entre componentes das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e a Dívida Líquida/EBITDA:

(em R\$ milhões)	Data de encerramento ou no exercício social encerrado em 31 de dezembro de	
Medições não contábeis	2022	2021
Dívida Líquida	1.041,4	712,5
EBITDA	256,5	191,1
Dívida Líquida/EBITDA	4,1	3,7
Custos não recorrentes	6,4	2,4
EBITDA Ajustado	263,0	193,6
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado	4,0	3,7

2.5 c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

O EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado são os indicadores financeiros utilizados para avaliar o resultado da Companhia sem a influência de sua estrutura de capital, de efeitos tributários do imposto de renda e contribuição social

2.5 Medições não contábeis

e outros impactos contábeis como a depreciação e amortização, as quais não possuem reflexo direto no fluxo de caixa da Companhia.

A Companhia entende que a Dívida Bruta e a Dívida Líquida são medições apropriadas para a compreensão da sua condição financeira, uma vez que medem o nível de alavancagem financeira, elemento primordial para execução da estratégia de crescimento dos negócios da Companhia.

A Companhia calcula Dívida Líquida/EBITDA e Dívida Líquida/EBITDA como medida de desempenho adicional e para análise gerencial de comparabilidade com outras empresas que atuam no mesmo setor.

O ROIC e ROIC Ajustado funcionam como indicadores da eficiência da Companhia na utilização de seu capital e geração de lucro operacional. A Companhia utiliza o índice ROIC como medida adicional de desempenho apenas para efeito gerencial e comparação com empresas similares.

As medidas não contábeis divulgadas neste Formulário de Referência representam informações adicionais às demonstrações financeiras, e não devem ser utilizados em substituição aos resultados reais, aos fluxos de caixa ou a posição patrimonial e financeira da Companhia. Estes indicadores não compreendem medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes apresentadas por outras companhias.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

2.6 Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente:

Seguem descritos abaixo os eventos subsequentes que constaram das informações financeiras da Companhia referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022.

- Em 03 de janeiro de 2023, a Companhia contratou notas comerciais com o Banco Votorantim a uma taxa de CDI +3,90% a.a. no montante de R\$30 milhões, com amortização em parcela única ao fim do contrato de 6 meses.
- Em 23 de fevereiro de 2023, a Companhia contratou notas comerciais com o Banco Santander a uma taxa de CDI +2,00% a.a. no montante de R\$50 milhões, com amortização em parcela única ao fim do contrato de 6 meses.
- No dia 23 de fevereiro de 2023, a OceanPact, através da sua subsidiária EnvironPact, concluiu a aquisição da totalidade das ações de emissão da coligada anteriormente denominada O'Brien's do Brasil, passando esta a se chamar 'EnvironPact Sustentabilidade e Resiliência Ltda', consolidando nesta subsidiária, direta e indiretamente, a participação de 100% das ações representativas do capital social.

O preço contratado para a aquisição da Sociedade corresponde a R\$ 11 milhões. A Companhia ainda não finalizou a elaboração do laudo de Purchase Price Allocation (PPA) e, portanto, os valores apresentados a seguir são provisórios reconhecidos da alocação do preço pago na referida combinação de negócios. Conforme CPC 15 (R1), equivalente ao IFRS 3, a Companhia pode ajustar os valores provisórios reconhecidos para uma combinação de negócios no prazo máximo de 1 ano, que é determinado como período de mensuração.

A tabela a seguir demonstra os ativos adquiridos e passivos assumidos na data de aquisição – em R\$ mil – R\$, assim como o efeito do ágio advindo da operação.

Em 31 de dezembro de 2022	Valores justos
<u>Ativos</u>	
Caixa e equivalente de caixa	8.861
Contas a receber de clientes	16.401
Partes relacionadas	34
Tributos a recuperar	106
Adiantamento a funcionários e fornecedores	102
Despesas antecipadas	96
Consórcios	172
Ativo Circulante	25.772
Realizável A Longo Prazo	517
Imobilizado	1.265
Intangível	6.951
Ativo não Circulante	8.733
<u>Passivos</u>	
Obrigações com pessoal	4.425
Fornecedores	1.775
Passivo de arrendamento	322
Tributos a recolher	1.441
Dividendos a pagar	3.089
Outras obrigações	158
Partes relacionadas	648
Passivo Circulante	11.858
Tributos diferidos	2.997
Passivo de arrendamento	366
Passivo não Circulante	3.363
Ativos líquidos	19.284
Participação adquirida	50%

2.6 Eventos subsequentes às DFs

Contraprestação transferida e a transferir	11.000
Montante não alocado (ágio por rentabilidade futura)	1.358

A combinação de negócios, a qual ocorreu a aquisição de controle da EnvironPact, identificou, preliminarmente, mais valia de certos ativos intangíveis no valor de R\$ 6,9 milhões, referente a backlog de contratos da adquirida. Estes valores resultaram em ágio por expectativa de rentabilidade futura proporcional de R\$ 1,4 milhão.

2.7 Destinação de resultados

2.7 Comentários dos Diretores sobre a destinação dos resultados sociais, indicando:

	2022
a. regras sobre retenção de lucros	Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia adotava como política de retenção de lucros as previsões contidas em seu estatuto social e na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), autorizando a assembleia geral a, por proposta da administração, deliberar reter parcela de lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital previamente aprovado pela assembleia geral. Em 31 de dezembro de 2022, o estatuto social da Companhia previa, além das reservas obrigatórias previstas na legislação, a constituição de reserva de lucros para expansão, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia até o limite de 100% do capital social da Companhia, quando somado ao saldo das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar.
b. regras sobre distribuição de dividendos	Em 31 de dezembro de 2022, o estatuto social da Companhia previa que os acionistas teriam direito de receber como dividendo obrigatório, naquele exercício, quantia equivalente a, no mínimo, 0,1% do lucro líquido do exercício social ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
c. periodicidade das distribuições de dividendos	Em 31 de dezembro de 2022, o Estatuto Social da Companhia garantia aos acionistas a distribuição anual de dividendos. Sem prejuízo, o Conselho de Administração poderia declarar dividendos intermediários, à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros, apurados em demonstrações financeiras anuais ou semestrais. O Conselho de Administração poderia, ainda, determinar o levantamento de balanços extraordinários, semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos, desde que o valor total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não excedesse o montante das reservas de capital de que tratam o artigo 182, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais	As restrições à distribuição de dividendos impostas por contratos estão descritas no item 2.1 f "iv" deste Formulário.
e. política de destinação de resultados	Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia não possuía política específica que tratasse sobre destinação de resultados.

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFEs

2.8 a. Descrição de itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia:

2.8 a. ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

i. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que, em relação às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, não há carteiras de recebíveis não evidenciadas.

ii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que, em relação às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, não há contratos de futura compra e venda de serviços não evidenciados.

iii. contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que, em relação às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, não há contratos de construção não terminada não evidenciados.

iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há, em relação às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

2.8 b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

2.9 a. Comentários dos Diretores sobre cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 2.8:

2.9 a. Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

2.9 b. Natureza e propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

2.9 c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

2.10 Planos de negócios**2.10. Comentários dos Diretores sobre os principais elementos do plano de negócios da Companhia, explorando especificamente os seguintes tópicos:****2.10 a. Investimentos, incluindo:****(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:**

A Companhia vem, nos últimos anos, investindo na expansão de suas operações. Nesse sentido, no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a Companhia adquiriu determinados itens de ativo imobilizado que somaram R\$ 351.880 mil.

Os Diretores informam que não houve, no último exercício social, a constituição, aquisição ou alienação de participação societária. Nada obstante, conforme informado pela Companhia em 17 de janeiro de 2023, com objetivo de evitar a sobreposição de atividades e operações entre a OceanPact e a Ambipar Response S.A., a joint venture O'Brien's do Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente S.A. ("O'Brien's Brasil") foi encerrada.

No dia 23 de fevereiro de 2023, a OceanPact, através da sua subsidiária EnvironPact, concluiu a aquisição da totalidade das ações de emissão da coligada anteriormente denominada O'Brien's do Brasil, passando esta a se chamar 'EnvironPact Sustentabilidade e Resiliência Ltda', consolidando nesta subsidiária, direta e indiretamente, a participação de 100% das ações representativas do capital social.

O preço contratado para a aquisição da Sociedade corresponde a R\$ 11 milhões.

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos da Companhia são suportados principalmente por (i) geração de caixa oriunda das operações da Companhia; (ii) operações e empréstimos e financiamentos captados com instituições financeiras; e (iii) obtenção de crédito de longo prazo no mercado local com emissão de debêntures.

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos.

2.10 b. Aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Não aplicável, tendo em vista que não houve a aquisição de quaisquer plantas, equipamentos ou outros ativos que possam influenciar de maneira significativa a capacidade produtiva da Companhia.

2.10 c. Novos produtos e serviços, indicando:**(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas:**

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui novos produtos e serviços.

(ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui novos produtos e serviços.

(iii) projetos em desenvolvimento já divulgados:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui novos produtos e serviços.

(iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui novos produtos e serviços.

2.10 d. oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG:

A companhia instituiu no final de 2021 a Diretoria de Sustentabilidade e Novos Negócios com vistas a não só incorporar os aspectos da agenda ESG nos processos internos, mas também a desenvolver novos produtos, serviços e soluções associados ao contexto da transição energética e da economia de baixo carbono.

2.10 Planos de negócios

Em 2022 foi desenvolvida pela companhia uma análise de riscos e oportunidades associadas às mudanças climáticas, e foram identificadas diversas oportunidades de novos negócios vinculados à redução e/ou compensação de emissões de gases de efeito estufa, cada vez mais demandados pelo mercado. Além disso, a experiência consolidada na prestação de serviços no mar coloca a companhia em uma posição diferenciada para atuar em novas frentes de negócios, como por exemplo a indústria de geração de energia eólica offshore e em projetos de restauração e preservação de ecossistemas costeiros com vistas à geração de créditos de carbono e outros co-benefícios socioambientais.

2.11 Comentários dos Diretores sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção:

Os diretores da Companhia esclarecem que não ocorreram outros fatores que influenciaram, de maneira relevante, o desempenho operacional, que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

5.1 - Em relação aos riscos indicados nos itens 4.1 e 4.3

(a) política formalizada de gerenciamento de riscos

A Companhia adotou uma Política de Gerenciamento de Riscos (“**Política de Gerenciamento de Riscos**”), a qual foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2020 e entrou em vigor em 12/02/2021 quando da entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado. Para mais informações sobre a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, veja o item 5.6 deste Formulário de Referência.

(b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

(i) os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os riscos de taxa de juros e de câmbio, conforme qualitativa e quantitativamente descritos no item 4.3 deste Formulário de Referência.

(ii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

A Companhia possui instrumentos financeiros passivos, conforme descrito no item 4.3 (a) deste Formulário de Referência.

(iii) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia está sujeita a Riscos Financeiros, que compreendem (i) riscos de mercado, decorrentes da possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities; (ii) riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissores de títulos; (iii) riscos de liquidez, decorrentes da possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor ou a possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos; e (iv) riscos referentes a perda de receitas devido a perdas de contratos (término/cancelamento) ou inadimplência do contratante.

Como visto, tais riscos são avaliados e monitorados conforme procedimentos previstos na Política de Gerenciamento de Riscos por 14 diferentes áreas da Companhia, a depender da natureza e dos impactos de tais riscos nas atividades e nos negócios da Companhia, quais sejam (a) Recursos Humanos/Departamento Pessoal; (b) Saúde, Meio Ambiente e Segurança; (c) Jurídico; (d) Operações Marítimas; (e) Operações Portuárias; (f) Operações Offshore; (g) Comercial; (h) Compras/Suprimentos; (i) Financeira; (j) Tecnologia da Informação; (k) Inovação; (l) Técnica; (m) Importação; e (n) Novos Negócios.

A partir da identificação de tais riscos, é feita uma avaliação quanto às suas possíveis causas, seu nível de severidade e suas possíveis consequências para os negócios e atividades da Companhia e a probabilidade de sua ocorrência. Posteriormente a essa análise, são implementadas respostas a tais riscos, por meio da adoção de um conjunto de iniciativas e planos de ação adequados à classificação dos riscos.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

A estrutura de controles internos da Companhia compreende as seguintes atribuições e responsabilidades:

- *Área Financeira*: dentre outras atribuições, é responsável por revisar e verificar a consistência dos registros contábeis efetuados e pela identificação de riscos relativos às informações financeiras da Companhia;
- *Área de Compliance, Riscos e Controles Internos*: dentre outras atribuições, é responsável por (a) estabelecer o processo de gestão de riscos da Companhia pautada na visão integrada e sistêmica das atividades desenvolvidas pela Companhia e em linha com a estratégia de gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração; (b) coordenar e determinar as diretrizes a serem seguidas nos procedimentos de compliance, riscos e controles internos da Companhia; (c) monitorar os riscos a que a Companhia está exposta; e (d) realizar, no mínimo, uma revisão anual do sistema de controles internos da Companhia;
- *Área de Auditoria Interna*: dentre outras atribuições, será responsável por (a) elaborar um plano anual de auditoria, a fim de verificar a eficácia dos controles internos e efetividade do processo de gerenciamento de riscos da Companhia; e (b) aferir a qualidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controles internos e governança da Companhia;
- *Comitê de Auditoria e Compliance*: dentre outras atribuições, é responsável por (a) propor ao Conselho de Administração as definições gerais das estratégias de gestão de riscos da Companhia; (b) acompanhar as atividades da Área de Auditoria Interna e da Área de Compliance, Riscos e Controles Internos da Companhia; (c) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; (d) supervisionar as atividades da auditoria independente; e (e) avaliar e monitorar a qualidade e a integridade das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras.
- *Conselho de Administração*: dentre outras atribuições, é responsável por avaliar a efetividade do sistema de controles internos, com o assessoramento do Comitê de Auditoria e Compliance e tomar as principais decisões com relação ao processo de gerenciamento dos controles internos da Companhia.

(c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

Para verificar a adequação e efetividade das práticas adotadas, a Companhia conta com uma área de Auditoria Interna responsável por aferir a qualidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controles internos, riscos e compliance da Companhia. A referida área reporta quadrimestralmente ao Comitê de Auditoria e Compliance os resultados das avaliações acerca da efetividade do processo de gerenciamento de Riscos da Companhia.

Por sua vez, o Comitê de Auditoria e Compliance é encarregado de avaliar e monitorar as exposições de riscos da Companhia, além de analisar e revisar os relatórios elaborados pela Área de Compliance, Riscos e Controles Internos, bem como os relatórios elaborados pela Área de Auditoria Interna de modo a consolidar tais informações e reportar suas conclusões semestralmente ao Conselho de Administração, incluindo sua avaliação sobre a confiabilidade dos controles internos da Companhia.

Por fim, ao Conselho de Administração da Companhia cabe avaliar a efetividade do sistema de controles internos, com o assessoramento do Comitê de Auditoria e Compliance e tomar as decisões principais com relação ao processo de gestão de riscos da Companhia, incluindo os que possam afetar o perfil de risco ou exposição da Companhia.

5.2 Descrição dos controles internos

5.2 - Descrição dos controles internos

(a) grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las

Objetivando assegurar que as demonstrações financeiras sejam elaboradas de forma fidedigna, refletindo consistentemente seus processos operacionais e financeiros, e preparadas em conformidade com os requisitos exigidos, a Companhia adota práticas e controles internos, que estão também refletidos em sua Política de Gerenciamento de Riscos, para assegurar a qualidade, precisão e confiabilidade na elaboração das suas demonstrações financeiras.

O processo de fechamento contábil é realizado em uma estrutura de acompanhamento de fechamentos de módulos sistêmicos. Mensalmente, a gerência de contabilidade, controladoria e o Diretor Financeiro da Companhia revisam o fechamento contábil com vistas a assegurar sua adequação e confiabilidade.

Os controles internos adotados pela Companhia para elaboração das demonstrações financeiras possuem limitações, podendo não prevenir ou detectar determinadas falhas. Para maiores informações sobre as deficiências encontradas nos controles internos e as providências adotadas para corrigi-las, ver itens 5.2(d) e 5.2(e) abaixo.

(b) estruturas organizacionais envolvidas

A estrutura de controles internos da Companhia compreende:

- a) *Área Financeira*: dentre outras atribuições, é responsável por revisar e verificar a consistência dos registros contábeis efetuados e pela identificação de riscos relativos às informações financeiras da Companhia;
- b) *Área de Compliance, Riscos e Controles Internos*: dentre outras atribuições, é responsável por (a) estabelecer o processo de gestão de riscos da Companhia pautada na visão integrada e sistêmica das atividades desenvolvidas pela Companhia e em linha com a estratégia de gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração; (b) coordenar e determinar as diretrizes a serem seguidas nos procedimentos de compliance, riscos e controles internos da Companhia; (c) monitorar os riscos a que a Companhia está exposta; e (d) realizar, no mínimo, uma revisão anual do sistema de controles internos da Companhia;
- c) *Auditoria Interna*: dentre outras atribuições, será responsável por (a) elaborar um plano anual de auditoria, a fim de verificar a eficácia dos controles internos e efetividade do processo de gerenciamento de riscos da Companhia; e (b) aferir a qualidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controles internos e governança da Companhia;
- d) *Comitê de Auditoria e Compliance*: dentre outras atribuições, é responsável por (a) propor ao Conselho de Administração as definições gerais das estratégias de gestão de riscos da Companhia; (b) acompanhar as atividades da Área de Auditoria Interna e da Área de Compliance, Riscos e Controles Internos da Companhia; (c) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; (d) supervisionar as atividades da

5.2 Descrição dos controles internos

auditoria independente; e (e) avaliar e monitorar a qualidade e a integridade das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras.

- e) *Conselho de Administração*: dentre outras atribuições, é responsável por avaliar a efetividade do sistema de controles internos, com o assessoramento do Comitê de Auditoria e *Compliance* e tomar as principais decisões com relação ao processo de gerenciamento dos controles internos da Companhia.
- f) *Diretoria*: será responsável por (i) implementar aos controles internos; (ii) conduzir a revisão e avaliação, pelo menos anual, da efetividade dos controles internos; e (iii) identificar eventuais melhorias.

Os riscos relacionados à elaboração das demonstrações financeiras confiáveis e os procedimentos de gerenciamento destes riscos estão sob responsabilidade direta da Área Financeira, em conjunto com a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e a Auditoria Interna. Este gerenciamento é feito com suporte do Diretor Financeiro e da gerência de contabilidade e controladoria.

Os controles internos destinados à elaboração de demonstrações confiáveis são acompanhados pelas Áreas de Identificação de Riscos, com respectivo monitoramento dos riscos.

Com base nesse fluxo de informação incorporado nos relatórios periódicos, o Comitê de Auditoria e *Compliance* estatutário reporta periodicamente suas conclusões e sua avaliação sobre a confiabilidade dos controles internos da Companhia ao Conselho de Administração, dando suporte ao monitoramento, à aprovação e revisão das estratégias de gerenciamento de riscos da Companhia pelo Conselho de Administração.

Em 7 de dezembro de 2020, as funções da Área Financeira e da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos foram formalizadas na Política de Gerenciamento de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, sendo certo que sua vigência teve início com a data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado a ser celebrado entre a Companhia e a B3.

Cumpra esclarecer que a Companhia, independentemente do aprimoramento de suas políticas e práticas recentemente aprovado a fim de adequá-las às exigências do Novo Mercado em sua integralidade, já possuía uma área responsável por *Compliance* instalada e em funcionamento há cerca de 2 anos.

Adicionalmente, a Companhia também já possuía um Comitê de *Compliance* devidamente instalado, o qual, porém, a fim de garantir o integral atendimento aos requisitos do Novo Mercado, foi absorvido pelo novo Comitê de Auditoria e *Compliance*, inserido no estatuto social da Companhia na assembleia geral de 7 de dezembro de 2020, como órgão de assessoramento permanente do Conselho de Administração.

Dentre as atividades principais desempenhadas pela área de *Compliance*, riscos e controles internos da Companhia nesse período (anterior, portanto, à aprovação da Política de

5.2 Descrição dos controles internos

Gerenciamento de Riscos e à criação do novo Comitê de Auditoria e *Compliance* estatutário), destacam-se:

- *Risk Assessment*: Anualmente a Companhia analisa e revisa os riscos aos quais está sujeita, com o apoio de uma consultoria externa especializada em riscos Witt O'Brien's. O escopo do trabalho já englobava os riscos corporativos em geral, o que inclui, também, a adoção de medidas para prevenção contra a prática de atos de suborno e corrupção.
- *Políticas e procedimentos*: Sem prejuízo da adoção de uma Política de Gerenciamento de Riscos, que formalizou uma série de procedimentos de controle de riscos que a Companhia já praticava, aprimorando-os (assim como as estruturas envolvidas) a fim de garantir o seu enquadramento aos requisitos do Novo Mercado, a Companhia já possuía uma série de regras, políticas e procedimentos internos destinados a orientar seus colaboradores e parceiros de negócios acerca de suas diretrizes internas. A título de exemplo, podem ser listados: Código de Ética e Conduta; Política de Anticorrupção e Antissuborno; Procedimento de Consequências; Política de Conflito de Interesses; e Política de Alcool e Drogas. Tais documentos são revisados periodicamente, de forma a garantir sua aderência à realidade corporativa. A Companhia adotou novas Políticas e Procedimentos, seja para garantir o cumprimento de requisitos do Novo Mercado, seja para maior governança. Dentre elas, pode-se listar Política de Remuneração, Política de Divulgação e Negociação, Política de Transação com Partes Relacionadas, Política de Indicação, Política de Segurança da Informação, Política de Privacidade, Política de Relacionamento com Agente Público e Procedimento de Due Diligence.

Para mitigar os riscos envolvendo eventual descumprimento das disposições da LGPD, a Companhia contratou consultoria especializada para a implementação de um projeto de adequação das atividades de tratamento de dados da empresa aos requisitos da LGPD, em que foram realizados: (i) mapeamento dos dados pessoais e sensíveis tratados pela Companhia; (ii) elaboração do registro de atividades de tratamento de dados, conforme disposto no artigo 37 da LGPD, com a devida atribuição das bases legais autorizadas do tratamento, levando em consideração o disposto nos artigos 7º e 11 da LGPD; (iii) elaboração de relatório de diagnóstico com apontamento das vulnerabilidades, pontos de atenção e análise dos riscos relacionados aos processos de tratamento de dados pessoais mapeados, com o objetivo estratégico de manter a maior quantidade de processos atuais e implementar o plano de conformidade; (iv) criação de um Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados, com a nomeação do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) da Companhia e a formação de um Comitê Multidisciplinar de Privacidade, para discussão periódica da matéria dentro da Companhia; (v) criação de um canal de comunicação, gerido pelo Encarregado (DPO), que servirá como ponte de contato entre a Companhia, os titulares de dados e a ANPD; (vi) elaboração de políticas corporativas internas ligadas a privacidade, proteção de dados e segurança da informação, a exemplo da: Política de Retenção e Descarte de Dados Pessoais, Aviso Interno de Privacidade para colaboradores, Política Corporativa de Privacidade e Política de Segurança da Informação; (vii) criação e definição de procedimentos internos para os casos de incidentes de segurança envolvendo os dados pessoais tratados pela Companhia; (viii) ajustes a procedimentos internos de tratamento de dados para a conformidade com a LGPD, com a criação e revisão de termos e contratos; (ix) condução de Avaliação de Legítimo Interesse (LIA) e Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) para as atividades de tratamento de dados em que tais documentos são aplicáveis; e (x) realização de treinamentos internos com o Encarregado (DPO) e com os colaboradores da Companhia para conscientização sobre a importância da privacidade e proteção de dados, bem como para implementação das medidas de adequação adotadas pela Companhia.

- *Treinamento e comunicação*: Os treinamentos relacionados a temas de *Compliance* são de responsabilidade do departamento de *Compliance* e destinados a todos os

5.2 Descrição dos controles internos

colaboradores e fornecedores. Atualmente, são realizados os seguintes treinamentos:

- (i) Treinamento de *Compliance*/Anticorrupção: destinado a todos os colaboradores e a terceiros críticos. Neste treinamento são apresentadas e esclarecidas as diretrizes e principais regras da Companhia sobre ética, anticorrupção, antissuborno, conflito de interesses e outros temas correlatos.
- (ii) Treinamento Específico Antissuborno: destinado a áreas com risco de suborno maior que baixo (comercial, suprimentos, operações marítimas, importação e jurídico). Neste treinamento, além do esclarecimento das diretrizes da Companhia sobre ética e anticorrupção, são tratados os riscos específicos e medidas de controle de cada uma dessas áreas.

Os demais treinamentos corporativos técnicos são ministrados pelas áreas específicas e monitorados pela área de Recursos Humanos. Adicionalmente, no que tange à comunicação, anualmente a Companhia promove mecanismos de interações para conscientizar seus colaboradores acerca da importância dos temas relacionados a *Compliance*. A Companhia também busca refletir e estabelecer mecanismos de comunicação sobre suas Políticas e Código de Ética e Conduta, conforme aplicáveis, em contratos por ela celebrados, tais como contratos de trabalho e com terceiros.

- *Monitoramento, auditoria e resposta a incidente*: Sem prejuízo da adoção de uma Política de Gerenciamento de Riscos formalizada – aprovada na reunião do Conselho de Administração de 7 de dezembro de 2020 –, a Companhia já monitorava seus riscos através do *Risk Assessment* e revisão periódica (já citada acima) e também já possuía um Canal de Denúncias externo, amplamente divulgado e aberto aos colaboradores e terceiros. As denúncias realizadas por meio de tal canal são recebidas na plataforma, investigadas pela área de *Compliance* (que, com a reestruturação, passou a ser designada Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos) e apresentadas ao Comitê de *Compliance* (e, com sua implementação, o novo Comitê de Auditoria e *Compliance*) com status e recomendações, quando finalizadas. Este Canal possui um *workflow*, parametrizado pelo fornecedor da plataforma, em que membros do Comitê de *Compliance*, caso sejam denunciados, não possuam acesso ou participem da investigação interna. Ao longo do ano de 2020, a Companhia – com objetivo de aprimorar seu Sistema de Gestão Antissuborno – contratou auditoria interna específica para questões antissuborno, cujo resultado apontou algumas observações, mas nenhuma não conformidade. Em virtude disso, a Companhia optou por ser submetida a auditoria externa e obteve, assim, a certificação ISO 37001 (Antissuborno). Adicionalmente, a Companhia adota metodologia de *due diligence* para classificação de riscos de terceiros, sendo obrigatória para aqueles cuja natureza de serviços indiquem risco de *Compliance*.
- *Reporte*: Periodicamente os resultados alcançados pela gerência de *Compliance* são reportados ao Comitê de *Compliance*, onde são englobados assuntos como indicadores de treinamentos, status de denúncia, mapa dos riscos aos quais a Companhia está sujeita, bem como oportunidades de melhoria.
- *Tone at the top*: Antes da criação do novo Comitê de Auditoria e *Compliance*, a área de *Compliance* reportava ao Vice-Presidente, que integrava o Comitê de *Compliance*, conjuntamente com a *Head* de Relações Humanas e a *Head* de *Compliance*.

Com a criação do Comitê de Auditoria e *Compliance* e a aprovação da nova Política de Gerenciamento de Riscos, a área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos passou a reportar ao próprio Comitê de Auditoria e *Compliance*, órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração.

5.2 Descrição dos controles internos

Para maiores informações sobre as funções e procedimentos da Área Financeira e da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, vide item 5.1 deste Formulário de Referência.

(c) forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A supervisão da eficiência dos controles internos integra o segundo nível do sistema estruturado de gerenciamento de riscos da Companhia, tendo como núcleo a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e a Área de Auditoria Interna, e está baseada na informação, comunicação e revisão periódica.

Com o apoio da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e da Área de Auditoria Interna, o Comitê de Auditoria e *Compliance* estatutário atua para monitorar sistematicamente o gerenciamento de riscos da Companhia, inclusive especificamente para rever o cumprimento da lei, padrões e regulamentos aplicáveis e monitorar e investigar eventos que possam prejudicar os controles internos da Companhia.

A Diretoria também atua na supervisão da eficiência dos controles internos, incumbindo-lhe reexaminar periodicamente a Avaliação de Risco e relatar quaisquer descobertas ao Conselho de Administração.

Por fim, o Conselho de Administração, com suporte das áreas supramencionadas, deverá monitorar, revisar e aprovar as estratégias da Companhia para a gestão do risco. Além disso, o Conselho de Administração avalia o desempenho do Comitê de Auditoria e *Compliance* e, conforme se mostrem necessários, são definidos planos de ação para ajustes no desempenho do comitê. Tais planos de ação podem significar o aumento do orçamento do comitê, revisão da forma de atuação, substituição de membros do comitê, alterações na equipe de auditoria interna, entre outros.

(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

Os auditores externos obtiveram entendimento dos controles internos relevantes e conduziram procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias em conexão com as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Em conexão com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, os auditores fizeram as recomendações descritas a seguir:

Comentário

Seguem abaixo as principais deficiências de controles internos identificadas por nós durante nossos procedimentos de auditoria do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Estes aspectos devem ser revisados em conjunto com os ajustes identificados, discutidos e incluído na carta de representação assinada pela Administração do Grupo OceanPact.

Como parte de nossos trabalhos, bem como requerimentos específicos da NBC TA 265, as deficiências são classificadas como abaixo:

“*Deficiência de controle interno* existe quando:

- (i) O controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações financeiras.
- (ii) Falta um controle necessário para prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações financeiras.

Deficiência significativa de controle interno é a deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para

5.2 Descrição dos controles internos

merecer a atenção da Administração.

DEFICIÊNCIAS DE CONTROLES INTERNOS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Processo de fechamento contábil e ambiente de controles internos (Recorrente)

Descrição

O Grupo OceanPact poderia aprimorar as suas políticas internas para as atividades-chaves realizadas no processo de fechamento contábil e de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Durante o processo de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da OceanPact Serviços Marítimos S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, identificamos determinados aspectos que requerem aprimoramento dos controles internos do Grupo no processo de fechamento contábil da Companhia, sendo eles:

a) Ausência de composição e conciliação contábil tempestiva de determinadas rubricas contábeis em 31 de dezembro de 2022:

- (i) Depósitos judiciais
- (ii) Adiantamento a fornecedores
- (iii) Provisão para custos

b) Ausência de análises de possíveis valores para reconhecimento de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo pronunciamento técnico CPC 48 (equivalente ao IFRS 9). De acordo com o CPC 48, a Companhia e suas controladas devem usar as informações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros, com base em estimativas de perdas esperadas para os próximos 12 meses ou por toda a vida da operação. No entanto, verificamos que o modelo de provisão que a Companhia utiliza (Provisão para Devedores Duvidosos – PDD) está diretamente associado ao Exercício de inadimplemento dos títulos não pagos, ou seja, quando há evidências claras de Perda Incorrida, não utilizando da política do IFRS 9.

c) Ausência de padronização de políticas e procedimentos de preenchimento de checklists de divulgação pela Administração para conhecimento e divulgação apropriada das estimativas relevantes requeridas pela literatura técnica, principalmente relacionadas aos impostos diferidos.

Recomendação

- Normatização e documentação formal das composições e conciliações contábeis das principais rubricas, tais como provisões de liquidação de crédito duvidosa.
- Revisão das principais conciliações a cada fechamento (ao menos trimestralmente) que estejam alinhados com as normas contábeis vigentes.
- Conhecimento apropriado da Administração e preenchimento de checklists de divulgação a cada fechamento (trimestral e anualmente) que deve incluir, mas não se limitar, aos seguintes assuntos:
- Resumo das principais práticas contábeis;
- Estimativas e julgamentos; e
- Instrumentos financeiros

Prazo para implementação

Melhoria contínua

Comentários da Administração

A Companhia reforça o seu comprometimento com ações e projetos de melhoria no processo de fechamento contábil. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 pode-se destacar a eliminação da deficiência significativa associada aos controles de fechamento contábil, presente neste documento até o ano de 2021. Esta eliminação tem como fato gerador diversas ações tomadas pela Administração no intuito de aprimorar e formalizar os controles existentes, bem como foco em operações novas. Dentre estas ações podemos destacar a elaboração de manual contábil, aprimoramento do ambiente de TI e módulos de suporte a contabilidade, amplo projeto de consolidação e melhoria de processos da área de CSC (contas a pagar, faturamento,

5.2 Descrição dos controles internos

classificação fiscal etc.), que tem interface direta com o setor contábil, além de diversos outros projetos pontuais que reforçaram a qualidade da informação contábil, bem como o processo de revisões preventivas e detectivas.

Adicionalmente, seguimos trabalhando em relatórios e ferramentas que permitam gerar agings, composições e conciliações de forma mais ágil e tempestiva, com o auxílio também da Visagio (consultoria que tem nos ajudado em melhoria de processos), e já no primeiro trimestre de 2023 estamos conseguindo antecipar essas entregas pela contabilidade.

Pretendemos ainda aumentar o foco no preenchimento de checklists de divulgação de forma a controlar e registrar melhor todos os assuntos percorridos no fechamento quanto às práticas contábeis, julgamentos e estimativas, e outros temas relevantes.

2. Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio das transações com controladas e conversão das demonstrações financeiras

Descrição

Durante a auditoria de 2022, foi identificado uma reclassificação dentro do grupo de Resultado Financeiro referente à captura das variações cambiais referentes as transações da Companhia com sua controlada OceanPact Netherlands. Dessa forma, entendemos que a atividade de controle performada pela Companhia não é precisa o suficiente para identificar o real efeito da conversão no exercício. Após a identificação do ajuste pela auditoria, a Companhia realizou uma conciliação para demonstrar o efeito da conversão para a moeda de apresentação e reclassificou o montante de R\$14.728 mil da conta de “outras despesas e receitas financeiras” para a conta de “variação cambial” para melhor apresentação das demonstrações financeiras. Esses lançamentos se caracterizam por serem mais suscetíveis a erro e, dessa forma, fragilizam a estrutura de controles internos da Companhia.

Risco

Deterioração dos controles internos e possível reflexo nas demonstrações financeiras.

Recomendação

A Companhia deve envidar esforços para ter um melhor controle de transações em moedas estrangeiras a minimização de lançamentos manuais e que as publicações e os arquivamentos junto aos órgãos reguladores reflitam exatamente os registros contábeis.

Prazo para implementação

Encerramento dos contratos de arrendamento intercompany.

Comentários da Administração

Este ajuste decorre da diferença de valor contratado entre os arrendamentos intercompany, possuindo montantes e moedas diferentes entre as pontas, ocasionado pelo fato de parte dos ativos estar registrado em empresas offshore e arrendados para empresas nacionais.

A Administração da Companhia reforça que manteve controle e acompanhamento deste saldo desde o seu fato gerador. No exercício de 2022 entendemos, pela natureza da transação, que esta se tratava de uma diferença de câmbio e seria mais bem apresentada na rubrica “variações cambiais” para fins de demonstração financeira.

3. Registro das causas jurídicas da Companhia.

Descrição

O departamento jurídico da OceanPact registra as causas judiciais em andamento pelo seu sistema “Projuris” para atualizações dos processos judiciais pelos consultores externos contratados pela Companhia. Entretanto, identificamos diferenças em certas causas judiciais entre a posição do “Projuris” extraída pelo cliente e a confirmação externa enviada pelos consultores advocatícios.

5.2 Descrição dos controles internos

Risco

Divergência no registro contábil de contingências feito pela Companhia e possível reflexo nas demonstrações financeiras.

Recomendação

A Companhia deve implementar um controle mensal para ratificar que todos os processos incluídos no sistema "Projuris" são devidamente monitorados e atualizados pelos consultores externos a fim de identificar e corrigir eventuais erros ou diferenças entre a posição dos consultores e os valores informados pelo departamento interno da Companhia.

Prazo para implementação

Encerramento do exercício de 2023.

Comentários da Administração

A Companhia entende que os procedimentos recomendados já estão sendo performados que a deficiência apontada foi pontual. Porém, mesmo com este cenário, como forma de melhoria, todos os processos relacionados serão revisados e melhorias serão propostas pela área responsável

DEFICIÊNCIAS DE CONTROLES INTERNOS RELACIONADAS AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1. Configurações de autenticação - Bancos de Dados SQL

Descrição

Durante os testes de desenho e implementação desse controle, identificamos que existem 7 contas no banco de dados SQL (vide aba #1) que não possuem os parâmetros de senha configurados conforme boas práticas de mercado, tais como critérios de complexidade (tamanho e uso de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais).

Risco

Os sistemas não são configurados ou atualizados adequadamente para restringir o acesso ao sistema a usuários devidamente autorizados e apropriados.

Recomendação

Recomendamos que a configuração de complexidade de senha no banco de dados SQL seja habilitada conforme melhores práticas de mercado.

Prazo para implementação

N/A

Comentário da administração

Foi informado ao auditor que os usuários de Serviço (utilizados em integração entre os sistemas) não podem seguir a regra de validação e complexidade. Como exemplo, hoje os sistemas deveriam realizar autenticação de múltiplo fator (validação por celular) para acessar o usuário. Como o sistema utilizado é de terceiros, essas alterações não podem ser realizadas.

Como forma de corroborar a informação levantada pela Companhia, enviamos no decorrer do projeto de auditoria cópia dos chamados abertos junto a TOTVS (fabricante dos Sistemas) que demonstram que não é recomendado a troca.

5.3 Programa de integridade

5.3 – Programa de integridade

(a) regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública

A Política de Gerenciamento de Riscos tem como principais objetivos estabelecer diretrizes e responsabilidades na gestão de riscos da Companhia, primordialmente em relação à identificação e análise dos riscos que possam afetar a Companhia, estabelecendo controles e procedimentos de monitoramento para a efetiva criação, proteção e crescimento do valor da Companhia, observadas as disposições do estatuto social, do Código de Ética e Conduta e demais políticas internas em vigor.

A Companhia possui seu compromisso com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública e privada. A fim de consolidar as diretrizes que pautam sua atuação corporativa, a Companhia estruturou algumas de suas práticas em seu Código de Ética e Conduta ("Código"), o qual foi atualizado e aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de fevereiro de 2021. A Companhia conta também com Política Anticorrupção e Antissuborno destinada a orientar seus colaboradores. Além disso, ao longo do ano de 2022, passou pela segunda auditoria de supervisão da ISO 37001 (antissuborno) cujo resultado apresentado pelo auditor externo foi pela manutenção da certificação. O processo de auditoria antissuborno reforça a importância dos controles internos para prevenir, detectar e combater os desvios de conduta e descumprimento da legislação aplicável, tais como fraudes e corrupção.

(i) principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Companhia estão descritos em seu Código e em sua Política Anticorrupção e Antissuborno, que destacam veementemente a intolerância com qualquer prática ilícita ou antiética, como pagamento de suborno, fraude, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, cartel, concorrência desleal, tráfico de influências, favorecimentos indevidos, entre outros, seja no relacionamento com o poder público ou na esfera dos relacionamentos privados, especialmente no que concerne a atos de corrupção, norteados pelo desenvolvimento e manutenção de práticas de prevenção, monitoramento e combate a atos ou tentativas de corrupção, sendo aplicável indiscriminadamente a todos os integrantes da Companhia.

A Companhia possui um canal externo independente de orientações sobre dilemas éticos, reclamações, sugestões e resolução de dúvidas relativas ao Código, bem como para apresentação eventuais denúncias (internas e externas) relacionadas a violações do Código ou de quaisquer leis, diretrizes, políticas e normas internas da Companhia.

A reavaliação de riscos e adaptação de políticas é realizada anualmente ou sempre que houver demanda das estruturas organizacionais envolvidas ou mudanças relevantes na Companhia. Para maiores informações sobre a avaliação de riscos, vide item 5.1 deste Formulário de Referência. O Código pode ser acessado nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Glória, nº 122, 10º e 11º andares, salas 801, 802, 901 e 902, CEP 20241-180; e (ii) internet: site da Companhia (ri.oceanpact.com), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).

(ii) a estrutura organizacional envolvida no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade

Nos termos da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos será responsável por monitorar situações que possam vir a representar riscos de *compliance* na Companhia, com o apoio da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, que farão um reporte de exposição, ao Conselho de Administração.

Como forma de verificar a acuracidade dos processos e controles internos, a Mazars Auditores Independentes - empresa contratada para auditoria interna - auditou os processos regulatórios e de impostos. Os processos de cartão de crédito, adiantamento a fornecedores, importação, compras técnicas de Oil Spill e de oficinas a bordo serão auditados até 31/12/23.

A Companhia já contava com um Comitê de *Compliance* desde 2016, o qual, porém, a fim de garantir o integral atendimento aos requisitos do Novo Mercado, foi absorvido pelo Comitê de

5.3 Programa de integridade

Auditoria e *Compliance* da Companhia, criado por disposição estatutária, o qual foi instalado na reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de dezembro de 2020 e seus membros eleitos na reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2020 (com sua posse condicionada à entrada em vigor do Contrato de Participação do Novo Mercado com a B3).

De modo a assegurar a independência do Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, trata-se de órgão diretamente vinculado ao próprio Conselho de Administração, sendo vedada a participação, em sua composição, de diretores da Companhia, de seu acionista controlador (se houver) ou de suas controladas, coligadas e sociedades sob controle comum, ou de pessoas subordinadas aos diretores de tais sociedades.

Além disso, em sua composição, o Comitê de Auditoria e *Compliance* deverá possuir pelo menos a maioria de seus membros independentes, nos termos da Instrução CVM nº 308/99, ou eventual norma que venha a substituí-la.

Adicionalmente, de modo a assegurar sua independência, os membros da Área de Compliance, Riscos e Controles Internos não acumulam outras atividades operacionais.

(iii) código de ética e conduta

O Código tem como objetivo estabelecer os valores, diretrizes e princípios pelos quais os administradores, membros de órgãos técnicos e consultivos, funcionários e colaboradores da Companhia devem se pautar ao se relacionarem internamente, com a sociedade ou com qualquer terceiro ao desempenhar suas atividades.

- **Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, parceiros de negócios, agentes intermediários e associados**

Todos os administradores, funcionários e colaboradores da Companhia ou de quaisquer de suas controladas devem seguir e zelar pela constante observância do Código, em conjunto com as políticas e normas internas da Companhia. Para conferir maior aderência às diretrizes éticas da Companhia, foi desenvolvida uma Cartilha - na qual constam regras de conduta e prevenção à corrupção e suborno - e entregue a todos os seus colaboradores. Além disso, a Companhia distribuiu em suas bases operacionais e embarcações, adesivos de divulgação do Canal de Denúncias, como forma de incentivar a comunicação de quaisquer irregularidades.

- **Se, e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em Compliance**

Caberá aos destinatários do Código a participação em atividades e treinamentos, conduzidos pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, quanto ao conteúdo do Código, das políticas e normas internas da Companhia, a serem realizados anualmente ou sempre que a Companhia entender necessário.

A Companhia possui um plano anual de treinamento de Compliance que contempla treinamentos: a) específicos para áreas com risco de suborno maior que baixo, b) para alta administração; c) para fornecedores; d) para bases e embarcações; e e) para colaboradores dasede, filiais e subsidiárias/ controladas.

Além dos treinamentos realizados internamente, a Companhia realiza um treinamento anual de Compliance para seus fornecedores. No treinamento são apresentados os Valores e diretrizes da Companhia em relação ao cumprimento do Código de Ética e Conduta e das Políticas Antissuborno e Anticorrupção e de Conflito de Interesses.

- **As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

Os profissionais da Companhia devem aderir ao Código e às diretrizes nele referenciadas, inclusive relatando eventuais violações em seu ambiente de trabalho. A aplicação de sanções devido a transgressões às normas do referido Código será apreciada caso a caso e deverá considerar: (i) a natureza e a gravidade da transgressão; (ii) o cargo do transgressor e suas responsabilidades; (iii) o histórico do transgressor e as circunstâncias atenuantes; (iv) os meios utilizados e os fins almejados; (v) os riscos envolvidos; e (vi) as possíveis consequências da sanção.

Qualquer profissional que viole as disposições do Código e das diretrizes nele referenciadas,

5.3 Programa de integridade

ou os princípios e normas de conduta por ele adotados, está sujeito a medidas disciplinares previstas no Procedimento de Consequências, tais como:

(i) advertências; (ii) suspensões; e (iii) dispensas por justa causa.

- **Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código foi formalmente aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2020 e adotado pelo mesmo órgão em 18 de janeiro de 2021.

O Código pode ser acessado nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Glória, nº 122, 10º e 11º andares, salas 801, 802, 901 e 902, CEP 20241-180; e (ii) internet: site da Companhia (ri.oceanpact.com), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).

(b) canal de denúncia

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

A Companhia possui um canal de denúncias externo, amplamente divulgado e aberto tanto aos colaboradores quanto a terceiros, bem como para apresentação de eventuais denúncias (internas e externas) relacionadas a violações do Código ou de quaisquer leis, diretrizes, políticas e normas internas da Companhia, o qual está disponível para acesso pelo site https://www.resguarda.com/oceanpact/br_pt.html.

O acesso a plataforma é limitado a área de Compliance, Riscos e Controles Internos, ao Comitê de Auditoria e Compliance e ao Conselho de Administração. Os registros realizados são mantidos em absoluto sigilo e investigados com preservação do anonimato. A conclusão e o andamento da denúncia podem ser consultados a qualquer momento pelo denunciante através de seu número de protocolo.

O canal de denúncias conta com um fluxo automatizado de recebimento do registro por instância, conforme a complexidade do cargo denunciado. Caso a denúncia seja em face da gestora de Compliance, o registro será encaminhado somente ao Comitê de Auditoria e Compliance, o qual será responsável pela apuração e, caso seja em face do próprio Comitê de Auditoria e Compliance, o registro é direcionado exclusivamente ao Conselho de Administração, que conduzirá o caso.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se receber denúncias somente de empregados**

O Canal de Denúncias da Companhia, gerenciado por terceiro, externo aos quadros de colaboradores, é o único canal oficial de comunicação para que sejam denunciados, inclusive anonimamente, todos os casos de violação ao Código, leis, diretrizes, políticas e normas internas da Companhia. O Canal de Denúncias pode ser acessado pelos colaboradores da Companhia, e também por fornecedores, clientes, intermediários ou quaisquer terceiros que possam ter interesse em reportar uma preocupação, suspeita ou a ocorrência de irregularidades, independentemente do vínculo que mantenham com a Companhia. Tal canal fica disponível para acesso por meio do site https://www.resguarda.com/oceanpact/br_pt.html.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé**

O canal garante o sigilo quanto ao colaborador ou ao terceiro que realizou a denúncia e trata as informações com a devida diligência e confidencialidade, garantindo o seu correto processamento. A confidencialidade garante, ainda, que o colaborador de boa-fé que utilizar qualquer meio direto para manifestação ou denúncias não sofrerá nenhuma retaliação ou punição em função disto.

O Código de Ética e Conduta prevê expressamente a vedação a qualquer tipo de retaliação ao denunciante de boa-fé. Para tanto, a área de Compliance, Riscos e Controles Internos possui um mecanismo de comunicação contínuo com a área de Recursos Humanos, de forma a garantir a proteção a denunciante.

- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

5.3 Programa de integridade

As denúncias de potenciais violações reportadas por meio do Canal de Denúncias serão encaminhadas à Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia, que coordenará sua respectiva apuração – respeitadas as eventuais competências dos demais órgãos previstas em lei ou nas normas internas da Companhia – e reportará seus respectivos andamentos ao Comitê de Auditoria e *Compliance*.

Caso a denúncia se refira à própria Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos ou a membros da Diretoria ou do Conselho de Administração da Companhia, ela deverá ser imediatamente encaminhada ao Comitê de Auditoria e *Compliance*, que procederá à sua análise e submeterá, com suas eventuais considerações e recomendações, ao Conselho de Administração para adoção das medidas cabíveis, garantindo-se a não participação de qualquer dos potenciais envolvidos.

Caso a denúncia seja referente a um membro do Comitê de Auditoria e de *Compliance* ou do Conselho de Administração, o membro em questão não participará da investigação, ou do procedimento de apuração e aplicação das medidas cabíveis, conforme aplicável, até o seu resultado final.

(c) Números de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

Não houve, nos últimos 3 (três) anos, confirmações casos sobre desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública.

(d) procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares

Além daqueles já descritos neste item 5.3 do Formulário de Referência, a Companhia realiza procedimentos quando da realização de fusões, aquisições e reestruturações societárias, visando à identificação de vulnerabilidade e de risco de práticas irregulares. Neste sentido e como propósito de detectar eventuais fraudes ou quaisquer atos ilícitos pelas empresas envolvidas, a Companhia dispõe de assessores externos e equipe interna especializada responsável pela realização de quaisquer destes processos, bem como segue determinadas práticas de diligência, dentre as quais cabe citar:

- a) a contratação de auditores contábeis, trabalhistas e tributários renomados (uma entre as quatro mais relevantes do setor – *Big Four*);
- b) a realização de avaliação FCPA (*Foreign Corrupt Practices Act*) em todas as diligências;
- c) a contratação de escritórios de advocacia conceituados;
- d) a submissão prévia de todas as aquisições à avaliação do diretor operacional, diretor financeiro e diretor presidente da Companhia; e
- e) a submissão prévia de todos os processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias ao Conselho de Administração.

(e) razões pelas quais o emissor não adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública

Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adota regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.

5.4 Alterações significativas

5.4 - Alterações significativas

Não houve nenhuma alteração significativa nos riscos aos quais a Companhia está exposta, nem alterações no gerenciamento de seus riscos.

Não há, atualmente, expectativas com relação à redução ou ao aumento relevante na exposição aos principais riscos descritos nos itens 5.1 e 5.2 deste Formulário de Referência.

5.5 Outras informações relevantes

5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

A Companhia adotou uma Política de Gerenciamento de Riscos (“Política de Gerenciamento de Riscos”), a qual foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2020 e entrou em vigor em 12/02/2021, quando da entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, que visa estabelecer diretrizes e responsabilidades na gestão de riscos da Companhia, primordialmente, no que tange à identificação e análise dos riscos que possam afetar a Companhia, bem como controles e procedimentos de monitoramento para a efetiva criação, proteção e crescimento do valor da Companhia, observadas as disposições no estatuto social, no Código de Conduta e nas demais políticas em vigor.

A Política de Gerenciamento de Riscos pode ser acessada na: (i) sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Glória, nº 122, 10º e 11º andares, salas 801, 802, 901 e 902, CEP 20241-180; e (ii) internet: site da Companhia (ri.oceanpact.com), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).

A Companhia adota, ainda, normativos complementares destinados ao gerenciamento de seus riscos, tais como o seu Código de Ética e Conduta (“**Código de Ética**”) que é disponibilizado para todos os colaboradores e tem como objetivo estabelecer os valores, diretrizes e princípios pelos quais os administradores, membros de órgãos técnicos e consultivos, funcionários e colaboradores da Companhia devem se pautar ao se relacionarem internamente, com a sociedade ou com qualquer terceiro ao desempenhar suas atividades.

Ao adotar um processo estruturado de gerenciamento de riscos, pautado pela nova Política de Gerenciamento de Riscos, a Companhia espera manter-se adequada às melhores práticas de gerenciamento de riscos, controles internos e governança corporativa. O gerenciamento de riscos é fundamental para a estratégia da Companhia, provendo um procedimento de identificação de riscos aplicável às atividades atuais e futuras da Companhia.

A Política de Gerenciamento de Riscos visa à gestão dos seguintes tipos de risco a que está sujeita a Companhia:

“Riscos Financeiros” Podem ser (i) riscos de mercado, decorrentes da possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities; (ii) riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissores de títulos; (iii) riscos de liquidez, decorrentes da possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor ou a possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos, e (iv) riscos referentes a perda de receitas devido a perdas de contratos (término/cancelamento) ou inadimplência do contratante.

“Riscos Operacionais” Riscos decorrentes de falhas em processos operacionais, que podem implicar em interrupção temporária de curto ou longo prazo de uma ou mais atividades da Companhia.

“Riscos Reputacionais” Riscos relacionados a perdas resultantes do impacto negativo à marca ou à reputação do Grupo OceanPact, que se refletem em perdas de receita, aumentos de custos de operação, capital ou regulatórios e destruição do valor de mercado como consequência de um evento adverso.

“Riscos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente” Riscos relacionados a danos decorrentes de eventos acidentais em embarcações, bases, equipamentos e demais instalações da Companhia, incluindo acidentes de trabalhos e danos ao meio ambiente e populações residentes no entorno das operações.

A Política de Gerenciamento de Riscos estabelece um processo estruturado a ser implementado e internalizado pela Companhia gradativa, mas ativamente, que envolve:

- **Avaliação dos riscos.** A avaliação dos riscos consiste no processo que garante a identificação, classificação e priorização de riscos, de forma que sejam gerenciados na medida de sua necessidade, da probabilidade de sua ocorrência e de sua severidade e impacto nos negócios da Companhia. Os elementos que compõem a análise dos riscos são os seguintes:

(a) identificação dos riscos: a identificação dos riscos envolve a análise dos fatores internos e externos que possam afetar adversamente as estratégias de negócios e as metas da Companhia. Há 14 diferentes áreas na OceanPact responsáveis pela identificação dos riscos, a depender da natureza e dos impactos de tais eventos nas atividades e nos negócios da

5.5 Outras informações relevantes

Companhia: (a) Recursos Humanos/Departamento Pessoal; (b) Saúde, Meio Ambiente e Segurança; (c) Jurídico; (d) Operações Marítimas; (e) Operações Portuárias; (f) Operações Offshore; (g) Comercial; (h) Compras/Suprimentos; (i) Financeira; (j) Tecnologia da Informação; (k) Inovação; (l) Técnica; (m) Importação; e (n) Novos Negócios (“**Áreas de Identificação de Riscos**”).

(b) avaliação dos riscos propriamente dita: após a identificação dos riscos, a Companhia avaliará suas causas, examinando se envolvem eventos isolados ou combinados e suas possíveis consequências para os negócios e atividades da Companhia. Além disso, os riscos serão avaliados quanto à sua severidade, mais especificamente quanto à magnitude das perdas, traduzidas em termos financeiros, reputacionais, operacionais e em danos à segurança pessoal/ meio ambiente. Após a avaliação da severidade do risco, o mesmo deve ser avaliado quanto a sua frequência de ocorrência, número de ocorrências de um evento específico por unidade de tempo. Como consequência da associação entre a análise da severidade e da probabilidade, os riscos serão classificados entre baixo, médio, ou alto, com o objetivo de priorizar os riscos, para que estes sejam geridos de modo mais eficiente e adequado, no interesse da Companhia.

- **Resposta aos riscos.** Os resultados do processo de avaliação de riscos são fundamentais para o adequado desenvolvimento das respostas aos respectivos riscos identificados. As respostas aos riscos exigem a implementação de um conjunto de iniciativas e planos de ação adequados à classificação dos riscos. O tratamento dos riscos poderá se dar por meio das seguintes alternativas:

(a) evitar o risco: decisão de não se envolver ou agir de forma a eliminar o risco;

(b) mitigar o risco: implementar ações que visam reduzir a probabilidade ou severidade do risco;

(c) transferir o risco: atividades que visam reduzir o impacto compartilhando todo ou parte dele (ex.: seguros, transações de hedging); e

(d) aceitar: nenhuma medida é adotada para reduzir a probabilidade e/ou a severidade do risco, porém pode ser tratada de uma maneira passiva (se o risco acontecer, aconteceu) ou de maneira ativa (criar um plano de contingência).

O Gerenciamento de Riscos será realizado pelos seguintes órgãos de administração, comitês e áreas:

- **Áreas de Identificação de Riscos.** Serão encarregadas de: (a) identificar riscos que tenham potencial de produzir efeitos nas atividades desenvolvidas pelas respectivas áreas; (b) identificar as possíveis causas dos riscos identificados; (c) avaliar as consequências Financeiras, Operacionais, Reputacionais e na Saúde, Meio Ambiente e Segurança caso os riscos identificados se concretizem; (d) listar todas as medidas de controle existentes que possam prevenir e/ou mitigar possíveis consequências dos riscos identificados; (e) elaborar a análise qualitativa dos riscos para identificar o nível de risco associado (baixo, médio ou alto), resultante da combinação de frequência e severidade; (f) a partir do resultado da avaliação dos Riscos, definir as respostas e os planos de ação mais adequados e eficientes aos respectivos Riscos identificados e avaliados, em conjunto com a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos; (g) indicar dono(s), funcionário responsável por monitorar o risco e implementar o plano de ação, caso necessário; (h) definir, em conjunto com a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, os controles internos dos processos de suas respectivas áreas; e (i) produzir relatórios bimestrais a serem encaminhados à Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia acerca dos riscos identificados neste período, a sua respectiva avaliação, as respostas adotadas para enfrentar tais riscos e a efetividade dos planos de ação implementados.

- **Área de Compliance, Riscos e Controles Internos.** Será encarregada de: (a) estabelecer o processo de gestão dos riscos da Companhia, pautada na visão integrada e sistêmica das atividades desenvolvidas pela Companhia e em linha com a estratégia de gestão de riscos aprovada pelo Conselho de Administração; (b) coordenar, propor e analisar, em conjunto com as Áreas de Identificação de Riscos, as estratégias de resposta e mitigação dos riscos; (c) coordenar e determinar as diretrizes a serem seguidas nos procedimentos de *compliance*, riscos e controles internos da Companhia; (d) monitorar os Riscos Financeiros, Riscos Operacionais, Riscos Reputacionais, e os Riscos de Saúde, Meio Ambiente e Segurança; (e) realizar no mínimo uma revisão anual do sistema de controles internos da Companhia; e (f) preparar relatórios trimestrais que consolidem os riscos prioritários da Companhia, a avaliação de risco correlata e os resultados do Gerenciamento do Risco, e

5.5 Outras informações relevantes

submetê-los à Área de Auditoria Interna e ao Comitê de Auditoria e *Compliance*.

- **Área de Auditoria Interna.** Será encarregada de: (a) elaborar um plano anual de auditoria, a fim de verificar a eficácia dos controles internos e efetividade do processo de Gerenciamento de Riscos da Companhia; (b) aferir a qualidade e efetividade dos processos de Gerenciamento de Riscos, controles internos e governança da Companhia; (c) identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos de controles internos, riscos e *compliance* da Companhia; (d) analisar os relatórios trimestrais produzidos pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos; e (e) reportar quadrimestralmente ao Comitê de Auditoria e *Compliance* os resultados das avaliações acerca da efetividade do processo de Gerenciamento de Riscos da Companhia.
- **Comitê de Auditoria e *Compliance*.** Será responsável por: (a) rever o cumprimento pela Companhia das leis, padrões e regulamentos aplicáveis; (b) propor ao Conselho de Administração as definições gerais das estratégias de gestão de riscos da Companhia; (c) acompanhar as atividades da Área de Auditoria Interna e da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia; (d) analisar e revisar os relatórios elaborados pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, bem como os relatórios elaborados pela Área de Auditoria Interna de modo a consolidar tais informações e reportar suas conclusões semestralmente ao Conselho de Administração, incluindo sua avaliação sobre a confiabilidade dos controles internos da Companhia; (e) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; (f) fiscalizar o desempenho de terceiros contratados para dar suporte ao *staff* designado para desempenhar funções de controles internos e risco corporativo; (g) avaliar, monitorar e recomendar ao Conselho de Administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia; (h) investigar e monitorar eventos que possam prejudicar os controles internos e a política de *compliance* da Companhia; (i) fornecer treinamento recorrente ao pessoal da Companhia com vistas a assegurar que sejam capazes de identificar, evitar, avaliar, monitorar e mitigar riscos; e (j) monitorar as atividades de canal de denúncias desempenhadas pela área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos da Companhia, assegurando a autonomia, sigilo, confidencialidade e um ambiente livre de retaliações.
- **Conselho de Administração.** Será responsável por: (a) determinar o apetite por risco e estabelecer a cultura da gestão do risco dentro da Companhia, especialmente com relação a novas iniciativas e riscos emergentes; (b) revisar, monitorar e aprovar as estratégias gerais da Companhia para a gestão do risco, em conjunto com o Comitê de Auditoria e *Compliance*; (c) examinar, avaliar e revisar os relatórios elaborados pelo Comitê de Auditoria e *Compliance*; (d) tomar as decisões principais com relação ao processo de gestão de riscos da Companhia, incluindo os que possam afetar o perfil de risco ou exposição da Companhia; (e) avaliar a efetividade do sistema de controles internos, com o assessoramento do Comitê de Auditoria e *Compliance*; e (f) aprovar quaisquer mudanças na Política de Gerenciamento de Riscos.
- **Diretoria.** Será responsável por: (a) implementar as estratégias da Companhia aprovadas pelo Conselho de Administração com relação ao gerenciamento dos riscos; (b) propor ao Conselho de Administração o apetite por risco da Companhia; (c) conduzir uma revisão e uma avaliação, pelo menos anual, da efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos e apresentar quaisquer sugestões ao Conselho de Administração; (d) examinar periodicamente a Avaliação de Risco, relatando quaisquer descobertas ao Conselho de Administração; e (e) identificar eventuais riscos antecipadamente e conduzir o Gerenciamento de Risco aplicável.

A Política de Gerenciamento de Riscos foi elaborada tendo em conta as sugestões *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), de modo que a descrição abaixo é pautada pelos elementos do processo estruturado de Gerenciamento de Riscos Corporativos elencados em seu relatório.

Primeiro Nível – Identificação de Eventos e Resposta a Riscos:

O Primeiro Nível de gestão dos riscos é formado pela Política de Gerenciamento de Riscos a partir da constante análise e identificação por cada uma das Áreas de Identificação de Riscos acima mencionadas aos Riscos Financeiros, Operacionais, Reputacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente a que a Companhia está sujeita e que possam impactar as atividades desenvolvidas por suas respectivas Áreas. Cada uma dessas Áreas de Identificação de Riscos deverá identificar, analisar e responder aos riscos de sua responsabilidade, com o suporte de softwares e de outras áreas da Companhia. Esta linha atua com vistas à resposta rápida aos riscos e está, por isso, baseada no monitoramento contínuo e em respostas pontuais. O objetivo principal nesta etapa é reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos.

5.5 Outras informações relevantes

Todas as Áreas de Identificação de Riscos devem, nos termos da Política de Gerenciamento de Riscos, elaborar relatório bimestral de mapeamento do risco sob sua competência e do gerenciamento do referido risco, que deverá ser remetido à Área de *Compliance*, Riscos e Controle Internos. Este relatório visa ao aprimoramento constante do gerenciamento de riscos, sendo também o primeiro elemento de um processo de comunicação e informação dentro da Companhia.

Segundo Nível – Informação e Comunicação, e Atividades de Controle do Gerenciamento de Riscos:

O Segundo Nível de gerenciamento de riscos tem como núcleo a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e a Área de Auditoria Interna.

A Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos possui um papel relevante nessa etapa, uma vez que é responsável por coordenar, propor e analisar, em conjunto com as Áreas de Identificação de Riscos, as estratégias de resposta e mitigação dos Riscos, bem como monitorar os Riscos Financeiros, Riscos Operacionais, Riscos Reputacionais, e os Riscos de Saúde, Meio Ambiente e Segurança.

É sua função também estabelecer o processo de gestão dos riscos da Companhia, pautada na visão integrada e sistêmica das atividades desenvolvidas pela Companhia e em linha com a estratégia de gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração.

A Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos fica responsável por preparar relatórios trimestrais que, a partir dos relatórios produzidos pelas Áreas de Identificação de Riscos, consolidam os riscos prioritários da Companhia, a avaliação de Risco correlata e os resultados do gerenciamento do risco, e submetê-los à Área de Auditoria Interna e ao Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia.

No fluxo de informação, a Área de Auditoria Interna é responsável por receber os relatórios trimestrais da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos os quais consolidarão os reportes das Áreas de Identificação de Riscos que integram a primeira linha de gestão dos riscos. Após análise do relatório elaborado pela Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, a Área de Auditoria Interna ficará encarregada de elaborar quadrimestralmente um relatório com os resultados das avaliações acerca da efetividade do processo de gerenciamento de riscos da Companhia. Esse relatório será submetido ao Comitê de Auditoria e *Compliance*.

Além disso, a Área de Auditoria Interna atua na atividade de controle dos riscos, cabendo a ela elaborar um plano anual de auditoria, a fim de verificar a eficácia dos controles internos e efetividade do processo de gerenciamento de riscos da Companhia, identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos de controles internos e governança da Companhia, e aferir a qualidade e efetividade dos processos de Gerenciamento de Riscos, controles internos e governança da Companhia.

A Diretoria também atua nesse nível, assumindo um viés mais executivo. Nesse sentido, assume a função de propor o apetite por risco da Companhia, revisar periodicamente a Política e apresentar sugestões ao Conselho de Administração, reexaminar periodicamente a Avaliação de Risco e relatar quaisquer descobertas ao Conselho de Administração.

A Diretoria e a Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos atuarão a partir das decisões do Conselho de Administração apoiado pelo Comitê de Auditoria e *Compliance* para adequar as respostas aos riscos de acordo com as deliberações deste órgão, além de fornecer a informação decorrente do contato mais direto para a melhor deliberação do Conselho de Administração.

Terceiro Nível – Fixação de objetivos, Avaliação de Risco e Atividades de Controle:

O Terceiro Nível de gerenciamento consiste na atuação do Conselho de Administração com suporte do Comitê de Auditoria e *Compliance*. Este deverá analisar e consolidar as informações constantes dos relatórios trimestrais da Área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos e quadrimestrais da Área de Auditoria Interna, reportando suas conclusões e sua avaliação sobre a confiabilidade dos controles internos da Companhia semestralmente ao Conselho de Administração. Ao Comitê também caberá avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, investigar e monitorar eventos que possam prejudicar os controles internos e a política de *compliance* da Companhia, dentre outras funções de coordenação e fiscalização.

Ao Conselho de Administração, por fim, caberá a função de orquestrar a aplicação da Política

5.5 Outras informações relevantes

de Gerenciamento de Riscos na Companhia com o suporte da análise e das informações trazidas tanto pelo Comitê de Auditoria e *Compliance*, quanto pela Diretoria. Por isso, ele deverá determinar o apetite por risco da Companhia, revisar, monitorar e aprovar as estratégias da Companhia para a gestão do risco, além de deliberar sobre os relatórios e outros documentos elaborados pelo Comitê de Auditoria e *Compliance* e pelas Áreas de Compliance, Riscos e Controles Internos e Auditoria Interna. Dentro dessa atuação, lhe caberá tomar as principais decisões no processo de gestão de riscos da Companhia, avaliar a efetividade do sistema de controles internos.

Implementação e aperfeiçoamento da cultura de gerenciamento de riscos:

O Conselho de Administração tem, no momento em que se encontra a Companhia, a função de aperfeiçoar a aplicação da Política de Gerenciamento de Riscos formalizada recentemente, inculcando em toda a Companhia uma cultura de gerenciamento de riscos adequada às novas circunstâncias. Para isso, cabe ao Comitê de Auditoria e *Compliance* realizar treinamentos recorrentes com todo o pessoal da Companhia para capacitá-los a identificar, evitar, avaliar, monitorar e mitigar riscos.

O processo de implementação da Política de Gerenciamento de Riscos e concomitante aperfeiçoamento baseia-se na informação, na comunicação e no monitoramento para aplicar o gerenciamento de riscos de forma sistemática para além do Primeiro Nível, possibilitando o acompanhamento e ajuste adequado às mudanças por que passar a Companhia.

Com base nas informações descritas neste item 5.5, a Companhia entende que a sua estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos é adequada.

A adequação da estrutura operacional e de controles internos é objeto de monitoramento e reavaliação do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Compliance com o objetivo de se verificar: (i) se a Política de Gerenciamento de Riscos, assim como nossos demais códigos e políticas, estão sendo efetivamente adotados; e (ii) eventuais necessidades de revisões ou melhorias.